طيران الإمارات

شروط نقل المسافرين والأمتعة

**(ملاحظة: بناء على مكان إقامتكم، تسري شروط أخرى للنقل:
يرجى الاطلاع على www.emirates.com)**

تاريخ النشر: 28 ديسمبر 2024

مقدمة

إذا صدرت لكم تذكرة نقل جوي من طيران الإمارات، فإنكم تكونون قد أبرمتم عقد نقل مع طيران الإمارات. وبموجب هذا العقد، يحق لكم الحصول على خدمة النقل على رحلة أو مجموعة من الرحلات الجوية. ويخضع هذا العقد لما يلي:

- شروط وأحكام العقد المذكورة في التذكرة.
- شروط النقل المذكورة في هذه الوثيقة (إذا كان ذلك ممكنا بناء على بلد إقامتكم، وإلا ستنطبق شروط أخرى للنقل).
- التعرفة المطبقة.
- لوائح طيران الإمارات.

جدول المحتويات

المادة 1 - ما معنى التعابير الخاصة الواردة في هذه الشروط 3
المادة 2 - الحالات التي تنطبق فيها هذه الشروط 5
المادة 3 - تذاكر السفر 5
المادة 4 — الأجور والضرائب والرسوم والمصروفات والمصروفات الإضافية للظروف الاستثنائية 8
المادة — الحجوزات 9
المادة 6 — إنجاز إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة 11
المادة 7 — رفض النقل وتحديده 11
المادة 8- الأمتعة 17
المادة 9 — الجداول الزمنية، والتأخير، وإلغاء الرحلات، والمنع من الصعود إلى الطائرة 21
المادة 10- استرداد الأموال 22
المادة 11 — السلوك على متن الطائرة 25
المادة 12 — الخدمات المقدمة من طرف ثالث 26
المادة 13 — وثائق السفر، والتفتيش الجمركي والأمني: 26
المادة 14 — شركات الطيران المتتابعة 27
المادة 15 — المسؤولية عن الضرر 27
المادة 16 — الحدود الزمنية لمطالبات الأمتعة ومعالجة مطالبات الأمتعة والحدود الزمنية لجميع الدعاوى بشأن الأضرار 30
المادة 17 — لوائحنا 31
المادة 18 - أحكام عامة 31

المادة 1 - ما معنى التعابير الخاصة الواردة في هذه الشروط

"نحن"، "نا الجماعة"، "نا التملك" تعني طيران الإمارات.

"أنتم"، "خاصتكم" و"أنفسكم" تعني أي شخص (سواء كان بالغا أم طفلا أم رضيعا) يحمل تذكرة لنقله على متن طائرة، باستثناء أعضاء الطاقم. راجعوا أيضا تعريف "المسافر".

"رمز تعريف شركة الطيران" يعني الحرفين أو الثلاثة حروف التي تحدد شركات الطيران الفردية المذكورة في تذاكر السفر وجداول الوقت وأنظمة الحجز وغير ذلك.

"المادة" تعني مادة من المواد الواردة في شروط النقل هذه.

"وكيل معتمد" يعني وكيل المبيعات للمسافرين (ويمكن أن يتضمن شركة طيران أخرى) الذي قمنا بتعيينه لكي يمثلنا في بيع خدمة النقل ضمن خدماتنا.

"الأمتعة" تعني متعلقاتكم الشخصية التي ترافقكم أثناء عملية النقل. وباستثناء ما نفصح به خلاف ذلك، تتألف الأمتعة من أمتعتكم المفحوصة وغير المفحوصة.

"فحص الأمتعة" يعني تلك الأجزاء من تذكرة السفر التي تتعلق بنقل أمتعتكم المفحوصة.

"بطاقة تعريف الأمتعة" تعني مستند نعطيه لكم لتحديد أمتعتكم المفحوصة.

"سعر البيع المصرفي" يعني السعر الذي سيبيع به البنك، لغرض تحويل العملات عبر القنوات المصرفية (أي التي تختلف عن العمليات في الأوراق النقدية والشيكات السياحية والأدوات المصرفية المشابهة)، كمية معينة من العملة الأجنبية مقابل وحدة واحدة (أو وحدات) من العملة المحلية للدولة التي تتم فيها عملية استبدال العملة.

"الأمتعة المفحوصة" تعني الأمتعة التي نأخذها في عهدتنا بغرض نقلها في العنبر على متن إحدى الطائرات والتي أصدرنا بشأنها بطاقة فحص الأمتعة أو بطاقة تعريف الأمتعة أو كلاهما.

"الموعد الأقصى لإنجاز إجراءات السفر" يعني أقصى موعد حددناه لكم لإنجاز إجراءات السفر واستلام بطاقة الصعود إلى الطائرة.

"شروط النقل" تعني شروط النقل المذكورة في هذه الوثيقة.

"تذكرة ذات صلة" تعني تذكرة قمنا بإصدارها أو أصدرها وكيلنا المعتمد في ما يتصل بتذكرة أخرى وتشكلان معا عقد نقل واحد.

"الكوبون" تعني وثيقة كتب عليها "كوبون الرحلة" أو "كوبون المسافر" قمنا بإصدارها أو أصدرها وكيلنا المعتمد كجزء من تذكرتكم.

"الضرر" يعني وفاة المسافر أو إصابته بجروح أو أية إصابة جسدية أخرى تلحق به بسبب حادث يقع على متن الطائرة أو خلال أي من عمليات الصعود أو النزول. ويشمل ذلك أيضا الضرر الناتج من الإتلاف أو الفقد الكلي أو الجزئي، أو الضرر الذي يلحق بالأمتعة أثناء النقل الجوي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الضرر يشمل الضرر الناشئ عن التأخير في عملية النقل الجوي للمسافرين أو الأمتعة.

"اليوم" يعني أيا من أيام الأسبوع السبعة. ولغرض حساب ما إذا كنتم قد التزمتم بشروط الإشعارات، فإننا لن نحسب اليوم الذي أرسل فيه الإشعار. ولغرض تحديد مدى صلاحية تذكرة السفر، لن نحسب اليوم الذي تصدر فيه التذكرة أو اليوم الذي تبدأ فيه الرحلة الأولى.

"إيصال/مسار رحلة لتذكرة إلكترونية" يعني إيصال مكتوب عليه ذلك أو مكتوب عليه "إيصال/مسار الرحلة للمسافر" أو "مسار رحلة/إيصال" يصدر عنا أو عن وكيلنا المعتمد ويرسل إليكم بالبريد الإلكتروني (أو أي وسائل إلكترونية أخرى) أو بالتسليم باليد أو بالبريد أو بالبريد السريع.

"كوبون الرحلة" تعني وثيقة مكتوب عليها ذلك تصدر عنا أو عن وكيلنا المعتمد كجزء من تذكرتكم وتبين محطات المغادرة والوجهات التي يحق لكم التنقل بينها، أو بدلا من ذلك تعني إدخالا إلكترونيا ضمن قاعدة بيانات الحجوزات الخاصة بنا يسجل عملية النقل التي حجزتموها على رحلة معينة.

"الظروف القاهرة" تعني ظروف غير عادية ويتعذر توقعها، لا يمكنكم التحكم فيها ولا تجنب نتائجها باتخاذ العناية ضمن حدود المعقول. تجنبا للشك، لا تتضمن الظروف القاهرة أي ظرف يتعلق بقدرتكم على الوصول إلى المطار في الوقت المحدد لرحلتكم.

"إياتا "IATA تعني الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

"إيكاو "ICAO تعني المنظمة الدولية للطيران المدني.

"أفراد العائلة المباشرون" تعني زوجكم وأطفالكم (بما في ذلك الأطفال بالتبني) ووالديكم وإخوتكم وأخواتكم وجدكم وجدتكم ووالدي الزوج أو الزوجة وإخوته أو إخوتها وأخواته أو أخواتها وزوج الابنة وزوجة الابن.

"اتفاقية مونتريال" تعني اتفاقية مونتريال لتوحيد قواعد معينة بشأن النقل الجوي الدولي، الموقعة في مونتريال بتاريخ 28 مايو 1999.

"معادل العملة المحلية" يعني القيمة المعادلة للعملة المحلية الخاصة بالبلد الذي يدفع فيه التعويض أو الذي يصدر فيه الحكم.

"التوجيه حول باقات السفر" يعني التوجيه (توجيه الاتحاد الأوروبي) 2302/2015 الصادر عن البرلمان الأوروبي وعن المجلس بتاريخ 25 نوفمبر 2015 بشأن باقات السفر وترتيبات السفر المرتبطة بها.

"المسافر" يعني أي شخص (سواء كان بالغا أم طفلا أم رضيعا) مؤهل للانتقال على متن الطائرة بموجب تذكرة السفر. يرجى مراجعة أيضا تعريف أنتم"، "خاصتكم" و"أنفسكم".

"كوبون المسافر" و**"إيصال المسافر"** يعني وثيقة مكتوب عليها ذلك، تصدر عنا أو عن وكيلنا المعتمد كجزء من تذكرتك.

"اللوائح" تعني القواعد التي نطبقها على جوانب معينة من عملية نقل المسافرين وأمتعتهم والوارد وصفها بمزيد من التفصيل في المادة 17.

"حقوق السحب الخاصة" تعني حقوق السحب الخاصة على النحو المحدد من جانب صندوق النقد الدولي.

"محطة التوقف" تعني الأماكن المبينة على تذكرتكم أو على جداولنا الزمنية كمحطة توقف مجدولة (بصرف النظر عن المدة) بين أول محطة مغادرة وآخر وجهة في تذكرتكم.

"التعرفة" تعني الأسعار والرسوم المترتبة على النقل وشروط النقل والقيود المنطبقة على التذكرة (سواء كانت منشورة أم متوفرة بطريقة أخرى) المودعة، حسبما تقتضي الحاجة، لدى جهة حكومية مختصة.

"التذكرة" تعني التذكرة الإلكترونية أو الوثيقة التي تثبت الحجز المؤكد الصادر عنا أو عن وكيل معتمد، والذي يخول للمسافر المذكور السفر على متن الرحلة (الرحلات) المحددة عليها.

"الأمتعة غير المفحوصة" تعني أمتعتكم، بخلاف الأمتعة المفحوصة، والتي تحملونها على متن الطائرة.

"الولايات المتحدة الأميركية" تعني الولايات المتحدة الأميركية.

"الدولار الأميركي $" يعني الدولار الأميركي، عملة الولايات المتحدة الأميركية.

"اتفاقية وارسو" تعني أيا من المستندات القانونية الدولية التالية التي تنطبق على عملية النقل التي حجزتموها:

(a) اتفاقية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي، تم توقيعها في وارسو بتاريخ 12 أكتوبر 1929؛
(b) اتفاقية وارسو بصيغتها المعدلة في لاهاي بتاريخ 28 سبتمبر 1955.
(c) اتفاقية وارسو بصيغتها المعدلة بموجب البروتوكول الإضافي رقم 1 الذي تم تحريره في مونتريال (1975).
(d) اتفاقية وارسو بصيغتها المعدلة في لاهاي وبموجب البروتوكول الإضافي رقم 2 الذي تم تحريره في مونتريال (1975).
(e) اتفاقية وارسو بصيغتها المعدلة في لاهاي وبموجب البروتوكول الإضافي رقم 4 الذي تم تحريره في مونتريال (1975)؛ أو
(f) اتفاقية جوادالاخارا الملحقة (1961).

"الموقع الشبكي" يعني موقعنا الشبكي على شبكة الإنترنت بعنوان www.emirates.com.

المادة 2 - الحالات التي تنطبق فيها هذه الشروط

2.1 عام

2.1.1 تشكل شروط النقل هذه جزءا من عقد النقل المبرم بيننا وبينكم ولا تنطبق إلا على خدمة النقل التي نوفرها لكم أو خدمة النقل المبين على رمز تعريف شركة خطوطنا الجوية في مربع الناقل الموجود على تذكرة السفر المخصصة لتلك الرحلة أو لقطاع من مسار الرحلة؛ إلا إذا نصت المادة 2.3 على خلاف ذلك. أما إذا كنتم مقيمين في الولايات المتحدة الأميركية، فستسري شروط أخرى للنقل: يرجى الاطلاع على www.emirates.com/us/english

2.1.2 من خلال حجز رحلة معنا و/أو إنجاز إجراءات السفر على متن إحدى رحلاتنا، نعتبركم موافقين على شروط النقل هذه بالأصالة عن أنفسكم وبالنيابة عن أي شخص آخر مشمول بحجزكم.

2.1.3 يمكن أن يتم تعديل أو تغيير شروط النقل هذه لصالحكم، لكن ذلك يكون فقط بموجب وثيقة محررة خطيا وموقعة من قبل أحد المديرين العاملين لدينا.

2.2 تبادل الرموز

في معرض تقديم بعض الخدمات تكون لدينا ترتيبات مع شركات طيران أخرى يطلق عليها "تبادل الرموز". هذا يعني أنه حتى لو كان لديكم حجز معنا ولديكم تذكرة تحمل الرمز (EK) وهو رمز تحديد شركة الطيران لرحلة أو أكثر، فقد تتولى شركة طيران أخرى تشغيل الرحلة. فإذا انطبقت هذه الترتيبات على خدمة النقل المقدمة لكم، فستسري الشروط التالية:

2.2.1 سنبلغكم باسم شركة الطيران الأخرى عندما تقومون بالحجز في حالة الحجز مباشرة معنا أو إذا تم الحجز عن طريق وكيل معتمد، سنبذل جهدنا للتأكد من أن الوكيل المعتمد يتولى تزويدكم بهذه المعلومات.

2.2.2 بالنسبة إلى الرحلات الجوية ذات الرمز المشترك التي تقوم شركة طيران أخرى بتشغيلها، ستطبق شروط النقل هذه إلا أنه ستطبق شروط النقل الخاصة بالناقل العامل على النواحي التشغيلية والإجرائية للرحلة، ونتيجة ذلك، على سبيل المثال، فإن الأحكام المتعلقة بقبول الأمتعة وإنجاز إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة ورفض النقل وتحديده وكذلك السلوك على متن الطائرة والجداول الزمنية للرحلات والتأخير وإلغاء الرحلات قد تختلف عن شروط النقل هذه.

2.3 القانون السائد

في حالة عدم توافق أي جزء من شروط النقل مع أية تعرفة أو مع القوانين المنطبقة على عقد النقل الخاص بكم، تسري التعرفة أو القانون. وفي حال أصبح أي من شروط النقل هذه غير سار بهذه الطريقة، فإن الشروط الأخرى تبقى سارية.

2.4 الشروط تسود على اللوائح

إذا لم تتوافق شروط النقل هذه مع أي من اللوائح السارية لدينا، تسري شروط النقل هذه. وفي حال أصبح أي جزء من هذه اللوائح غير سار بهذه الطريقة، فإن الأجزاء الأخرى تبقى سارية.

2.5 اعتماد النص المكتوب باللغة الإنجليزية

تم إصدار شروط النقل هذه بعدة لغات. إذا كان ثمة تعارض بين النص المكتوب باللغة الإنجليزية والنص المكتوب بلغة أخرى، يتم اعتماد النص المكتوب باللغة الإنجليزية ما لم يتطلب القانون المحلي خلاف ذلك. يمكن الاطلاع على النص الصادر باللغة الإنجليزية على موقعنا الشبكي.

المادة 3 - تذاكر السفر

3.1 عام

3.1.1 سنوفر خدمة النقل فقط للأشخاص الذين:

(أ) يملكون تذكرة صالحة (تتضمن كوبون الرحلة لتلك الرحلة، وكوبونات الرحلات غير المستخدمة للرحلات اللاحقة المسجلة في التذكرة، وكوبون المسافر)؛

(ب) يحملون اسم المسافر في التذكرة؛ و

(ج) يقدمون جواز سفر صالح، والذي، في حال التذكرة الإلكترونية، يجب أن يحمل رقما تسلسليا يطابق الرقم المحدد في الإيصال/مسار الرحلة للتذكرة الإلكترونية.

3.1.2 في حالة التذكرة الإلكترونية، يتعين عليكم إحضار إيصال/مسار الرحلة المذكور في تذكرتكم الإلكترونية أو إيصال المسافر معكم إلى المطار لأن الأمر قد يقتضي إبراز هذه الوثائق لنا ولموظفي مكتب الهجرة والأمن في المطار.

3.1.3 لن يحق لكم الحصول على خدمة النقل على متن رحلة إذا كانت التذكرة التي تبرزونها ممزقة أو تعرضت للإتلاف أو العبث أو إذا تم تعديلها من قبلنا أو من قبل وكيلنا المعتمد. لاستبدال تذكرة مفقودة أو تالفة، يرجى الاطلاع على المادة 3.5.

3.1.4 لأغراض اتفاقية وارسو واتفاقية مونتريال، فإن إيصال/مسار الرحلة المذكور في التذكرة الإلكترونية يقوم مقام تذكرة المسافر وفحص الأمتعة/وثيقة النقل.

3.1.5 لا يمكنكم نقل تذكرتكم إلى شخص آخر ما لم يكن لديكم الحق في القيام بذلك بموجب القانون المعمول به (بما في ذلك القانون الوطني الذي يطبق التوجيه حول باقات السفر). يرجى الاطلاع على المادة 3.3 للتعرف على الحالات المتعلقة بعدم استعمال تذكرة السفر الخاصة بكم.

3.1.6 تباع بعض تذاكر السفر الخاصة بنا بأسعار خاصة قد تكون غير قابلة للاسترداد جزئيا أو كليا. عند إجراء الحجز، تقع على عاتقكم مسؤولية مراجعة الشروط المطبقة لاستخدام تذكرتكم. ويجب أن تتأكدوا أيضا من حصولكم على التأمين المناسب لتغطية الأحوال التي لا يمكنكم فيها استعمال تذكرة السفر.

3.1.7 تذكرة السفر مملوكة لنا وتبقى كذلك في جميع الأوقات إذا كانت صادرة عنا أو عن وكيلنا المعتمد. وإذا صدرت تذكرة السفر عن شركة طيران أخرى أو نيابة عنها، تصبح التذكرة وتبقى مملوكة لتلك الشركة.

3.2 فترة الصلاحية

3.2.1 ما لم ينص على خلاف ذلك في تذكرة السفر أو في شروط النقل هذه أو في التعرفات السارية، فإن التذكرة تكون صالحة على النحو التالي:

(أ) لمدة عام واحد من تاريخ الإصدار إذا لم تستخدم تماما؛ أو

(ب) خلال عام من تاريخ أول رحلة سفر تتم بموجب التذكرة، لكن بشرط أن تقع أول رحلة لكم خلال عام واحد من تاريخ إصدار التذكرة.

3.2.2 إذا منعتم من السفر خلال مدة صلاحية تذكرة السفر لأننا لم نستطع تأكيد حجزكم في الوقت الذي طلبتم فيه الحجز، فقد نقوم بتمديد صلاحية هذه التذكرة أو إعادة المال بصورة طوعية وذلك وفقا للمادة 10.3، وفقا للقيود (إن وجدت) التي تنص عليها تذكرة السفر. وباستثناء ذلك، لن تترتب علينا مسؤولية تجاهكم لأي فقدان أو تكلفة أيا كانت.

3.2.3 في حال وفاة شخص ترافقونه على متن إحدى رحلاتنا خلال مسار الرحلة، بعد بدء عملية نقلكم، فإننا سنقوم بتعديل تذكرتكم سواء عن طريق التنازل عن أية قيود تقتضي منكم المكوث لحد أدنى من الوقت في محطة التوقف أم عن طريق تمديد صلاحية تذكرتكم.

3.2.4 في حال وفاة أحد أفراد عائلتكم المباشرين بعد بدء عملية النقل، فإننا سنقوم بتعديل صلاحية تذكرة السفر الخاصة بكم، سواء بالتنازل عن أية قيود على التذكرة تقتضي منك المكوث لحد أدنى من الوقت في محطة التوقف، أم بتمديد صلاحية تذكرتكم لمدة لا تتجاوز 45 يوما من تاريخ الوفاة. ولن يتم هذا التعديل إلا إذا قدمتم لنا شهادة وفاة صالحة أو دليلا مقنعا على ذلك.

3.3 حالات عدم استخدام التذاكر

3.3.1 إذا منعتم من السفر قبل بداية عملية النقل وقبل استخدام أي جزء من تذكرة السفر حصريا بسبب ظروف قاهرة وكان جزء من أجرة تذكرتكم أو كلها غير قابل للاسترداد، سنقيد في حسابكم رصيدا يعادل الجزء غير القابل للاسترداد من الأجرة يمكنك استخدامه لشراء تذكرة لكم أو لشخص آخر للنقل خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. ولن نمنح هذا الرصيد إلا إذا قدمتم لنا الدليل الكافي بشأن حدوث الظروف القاهرة.

3.3.2 في حالة وفاة أحد أفراد عائلتكم المباشرين قبل بدء عملية النقل واستعمال أي جزء من التذكرة، ولم ترغبوا بعد ذلك بالسفر، يحق لكم استرداد أموالكم التي يتم احتسابها وفقا للمادة (10.2.1) الفقرة (أ). ولن تتمكنوا من استرداد أموالكم إلا إذا قدمتم لنا شهادة وفاة صالحة أو دليلا آخر مقنعا على ذلك.

3.3.3 في حالة وفاة العميل قبل بدء عملية النقل واستعمال أي جزء من تذكرة السفر، سنرد لكم أموال التذكرة التي يتم احتسابها وفقا للمادة (10.2.2) الفقرة (أ) إذا طلب منا ذلك. ولن تتمكنوا من استرداد أموالكم إلا إذا قدمتم لنا شهادة وفاة صالحة أو دليلا آخر مقنعا على ذلك. وفي حال وفاتكم بعد بدء عملية النقل، سنرد قيمة الأموال عن الجزء غير المستعمل من تذكرتكم بعد احتسابها وفقا للمادة (10.2.2) الفقرة (ب) إذا طلب منا ذلك. ولن تتمكنوا من استرداد أموالكم إلا إذا قدمتم لنا شهادة وفاة صالحة أو دليلا آخر مقنعا على ذلك.

3.4 تسلسل استخدام كوبون الرحلة

3.4.1 تذكرة السفر الخاصة بكم صالحة فقط للنقل المبين فيها، من مكان المغادرة عبر أي محطات توقف إلى الوجهة النهائية. وتفقد تذكرتكم صلاحيتها ولن نقبلها إذا لم تستخدم جميع الكوبونات بالتسلسل الموضح في التذكرة إلا في الحالات التالية:

(أ) إذا كان سعر تذكرة السفر المدفوع يساوي أو يزيد عن السعر الساري على النقل الناتج عن استخدام كوبونات الرحلات بدون مراعاة تسلسلها؛
(ب) إذا دفعتم فارق السعر حسب ما يقتضي نص المادة 3.4.3؛ أو
(ج) إذا تم تحصيل سعر منفصل مقابل القطاع الذي لم تسافروا إليه (القطاعات التي لم تسافروا إليها).

3.4.2 نشير إلى أن بعض أنواع التغييرات التي تطرأ على عملية النقل قد لا تسفر عن تغيير في السعر، بينما قد تسفر بعض التغييرات الأخرى (مثل تغيير مكان المغادرة إذا لم تسافروا جوا في الجزء الأول من عملية النقل التي حجزتموها أو قمتم بعكس اتجاه سفركم) عن زيادة في السعر. وبنفس الطريقة، فإن الكثير من الأسعار تصلح لعمليات نقل تتم فقط في التواريخ والرحلات الموضحة على التذكرة وقد يتعذر تغييرها مطلقا أو يمكن أن يتم تغييرها فقط في حال دفعتم لنا أو لوكيلنا المعتمد زيادة على السعر المقرر.

3.4.3 إذا أردتم تغيير عملية النقل المدونة على تذكرتكم (بما في ذلك استخدام كوبونات خارج السلسلة)، يتعين عليكم الاتصال بنا قبل مغادرة الرحلة المعنية. وسوف نعمل على مراجعة سعر عملية النقل المعدلة ونعطيكم الخيار إما بقبول دفع سعر جديد أو الإبقاء على عملية النقل المذكورة في تذكرتكم. وإذا قررتم قبول دفع سعر جديد، فقد يكون عليكم دفع رسوم إدارية إذا كانت تذكرتكم خاضعة لقيود معينة.

وإذا اقتضى الأمر التغيير بسبب وقوع حادث يندرج تحت الظروف القاهرة، فإننا سنبذل جهودنا في حدود المعقول لنقلك إلى محطة التوقف التالية أو الوجهة النهائية بدون إعادة احتساب السعر على أن تقدم لنا الدليل الكافي بشأن الحدث المتعلق بالظروف القاهرة.

3.4.4 إذا قمتم بتغيير أي جزء من خدمات النقل الخاصة بكم بدون موافقتنا أو فشلتم في إنجاز إجراءات السفر الخاصة برحلتكم قبل إغلاق مكتب إنجاز إجراءات الحجز بدون إخطارنا والالتزام بنص المادة 3.4.3، فإن كوبونات الرحلة غير المستعملة لن تكون صالحة للسفر أو لأي شكل من أشكال استرداد الأموال إلى أن نقوم نحن أو وكيلنا المعتمد بتقييم السعر الصحيح لعملية نقلكم الفعلية وقيامكم بدفع الفارق بين السعر الذي دفعتموه مقابل تذكرتكم وإجمالي السعر الذي ينطبق على خدمة النقل المعدلة. فإذا كان السعر الجديد أقل من السعر المدفوع، سنقوم، نحن أو وكيلنا المعتمد، برد قيمة الفرق بعد خصم أية رسوم إدارية مطبقة.

3.4.5 سنقبل كل كوبون من كوبونات الرحلة التي تشكل جزءا من تذكرة السفر لغرض النقل في درجة الخدمة في التاريخ الذي حددتموه والرحلة التي حجزتموها. وفي الحالات التي يتم فيها إصدار تذكرة بدون حجز عند إصدارها، يمكنكم الحجز في وقت لاحق، غير أن هذا الأمر يخضع لتعرفتنا والقيود السارية المتعلقة بالتذكرة وتوفر المكان المناسب مقابل السعر على الرحلة المطلوبة.

3.5 استبدال تذكرة السفر

3.5.1 سنقوم بناء على طلبكم، وإذا التزمتم بتنفيذ المتطلبات الواردة في المادة 3.5.2، باستبدال تذكرتكم إذا تعرضت كليا أو جزئيا للفقدان أو للتلف بحيث يتعذر تقديمها للنقل، لكن شريطة توفر دليل كاف يمكن التحقق منه بأن التذكرة صالحة للرحلة أو الرحلات ذات الصلة صدرت حسب الأصول عنا أو عن وكيلنا المعتمد.

3.5.2 قبل استبدال أية تذكرة بموجب المادة 3.5.1، يتعين عليكم توقيع اتفاقية لتعويضنا عن أي من التكاليف والخسائر المحددة في المادة 3.5.4 ودفع الرسوم الإدارية المطبقة على هذه الخدمة لشركة الطيران التي تصدر التذكرة الجديدة (سواء كانت شركتنا أم شركة طيران أخرى). ولن تنطبق هذه المادة إذا كان استبدال تذكرتكم ضروريا بسبب خطأ أو إهمال من طرفنا أو من طرف وكيلنا المعتمد.

3.5.3 إذا لم يتوفر الدليل بأن التذكرة صالحة للرحلة/ الرحلات ذات الصلة قد صدرت حسب الأصول، أو إذا لم توقعوا الاتفاقية المطلوبة وفق أحكام المادة 3.5.2، فإن شركة الطيران التي تصدر التذكرة الجديدة (سواء كانت شركتنا أم شركة طيران أخرى) قد تطلب منكم دفع

مبلغ يصل إلى كامل سعر التذكرة نظير التذكرة البديلة، ويمكن استرداد السعر المدفوع إذا ما اقتنعت الشركة التي أصدرت التذكرة البديلة بأن التذكرة التي تم استبدالها لم تستخدم قبل انتهاء صلاحيتها. وفي الحالات التي تصدر فيها شركتنا التذكرة البديلة، فإن دفع سعر التذكرة كاملا يصبح إلزاميا.

وفي حالة فقدان واستبدال التذكرة، إذا عثرتم في وقت لاحق على التذكرة الأصلية قبل انتهاء مدة صلاحيتها وقمتم بتسليمها دون استخدامها إلى الشركة التي أصدرت التذكرة البديلة الجديدة (سواء كانت شركتنا أم شركة طيران أخرى)، سيتم استرداد قيمة تذكرتكم في ذلك الوقت.

3.5.4 ستكون أي اتفاقية لرد القيمة تقومون بتوقيعها استنادا إلى المادة 3.5.2 بمبلغ يصل إلى قيمة السعر المدفوع نظير التذكرة الأصلية، لكن إذا قمتم لاحقا باستخدام التذكرة البديلة أو استرجاع قيمتها نقدا، فإن التزامكم لرد القيمة سيشمل أيضا التكاليف والنفقات التي نتكبدها (بما في ذلك الأتعاب والنفقات القانونية) لتحديد مكان تواجدكم/ إخطاركم وتنفيذ الاتفاقية بالإضافة إلى أي رسوم إدارية سارية.

3.6 اسمنا وعنواننا على تذاكر السفر

يمكن اختصار اسمنا في التذكرة بالرمز ((EK، وهو رمز تعريف شركة الطيران. وعنواننا هو المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات، طريق المطار، صندوق بريد 686 دبي، الإمارات العربية المتحدة.

المادة 4 — الأجور والضرائب والرسوم والمصروفات والمصروفات الإضافية للظروف الاستثنائية

4.1 الأجور والأسعار

4.1.1 السعر المدفوع مقابل تذكرة سفركم يشمل نقلكم ونقل أمتعتكم من المطار في محطة المغادرة إلى المطار في محطة الوجهة المقصودة مرورا بنقاط توقف محددة في الأوقات والتواريخ المبينة على التذكرة إلا إذا صدر عنا خلاف ذلك.

4.1.2 ما لم نذكر خلاف ذلك، فإن السعر لا يشمل خدمة النقل الأرضية بين المطارات أو بين المطارات ومباني مطار المدن.

4.1.3 تم احتساب السعر مقابل تذكرتكم وفقا لتعرفتنا السارية في تاريخ دفع قيمة التذكرة. إذا قمتم بتغيير خط سير الرحلة أو تواريخ رحلتكم، قد يؤثر ذلك على السعر الذي يتعين عليكم دفعه مقابل التذكرة.

4.2 الضرائب والرسوم والأجور

4.2.1 يتعين عليكم دفع المبلغ الإجمالي لكل الضرائب والرسوم والأجور السارية التي تفرضها الحكومة أو هيئة أخرى أو مشغل المطار، والتي نلتزم بتحصيلها منكم أو دفعها في ما يتعلق بعملية نقلكم (**"الضرائب"**).

4.2.2 عند شرائكم تذكرة السفر، سنقوم بإبلاغكم بشأن كل الضرائب التي لا يشملها السعر والتي سيظهر معظمها عادة بشكل منفصل على التذكرة.

4.2.3 تقع الضرائب المفروضة على السفر جوا خارج نطاق سيطرتنا وتشهد تغييرا دائما ويمكن أن يتم فرضها أو تعديلها بعد تاريخ شراء تذكرتكم. فإذا فرضت ضريبة، أو طرأت عليها زيادة بعد شرائكم التذكرة، سيكون عليكم أن تدفعوا لنا قيمة تلك الضريبة أو أي زيادة تطرأ عليها قبل النقل. ولا يسري ذلك إذا قمتم بشراء التذكرة بصفة مستهلكين يكون محل إقامتكم الرئيسي في ألمانيا وكنتم مسافرين إلى و/أو من ألمانيا.

4.2.4 إذا تم شراء تذكرتكم من وكيلنا المعتمد وأغفل هذا الوكيل تزويدكم بتفاصيل الضرائب السارية ما نجم عنه عدم دفع هذه الضرائب أو عدم دفعها بالكامل، يكون عليكم دفع المبلغ المطلوب في مطار المغادرة قبل أن يحق لكم الصعود إلى الطائرة.

4.2.5 في حالة إلغاء أو تخفيض أي من الضرائب بعد تاريخ شراء تذكرتكم ولم تعد سارية على كافة عملية النقل أو جزء منها، يمكن المطالبة باسترداد أي من هذه الضرائب المدفوعة. يرجى الاستفسار منا أو من وكيلنا المعتمد بشأن التفاصيل المتعلقة بكيفية المطالبة باسترداد الأموال.

4.2.6 إذا لم تستخدموا تذكرتكم، يحق لكم المطالبة باسترداد أية ضرائب دفعتموها ناقص أية رسوم إدارية سارية إذا كانت التذكرة خاضعة لقيود. يرجى الاستفسار منا أو من وكيلنا المعتمد بشأن التفاصيل المتعلقة بكيفية المطالبة باسترداد الأموال.

4.3 المصروفات الإضافية في الظروف الاستثنائية:

4.3.1 في الظروف الاستثنائية، قد تفرض علينا مصروفات من قبل طرف ثالث، وتكون من النوع أو القيمة التي لا تنطبق عادة على عملياتنا (مثل، الدفعات التكميلية لأقساط التأمين أو تكاليف أمن إضافية تنشأ بسبب التدخل غير الشرعي في الطيران المدني). وبالإضافة إلى ذلك، قد نتعرض إلى زيادات كبيرة في تكاليف التشغيل (مثل مصروفات الوقود) التي تسببها ظروف استثنائية خارجة عن نطاق سيطرتنا.

4.3.2 ففي هذه الأحوال، سيطلب منكم أن تدفعوا لنا على هيئة رسوم إضافية كافة هذه الرسوم التي تحملناها بسبب نقلكم (حتى ولو فرضت بعد تاريخ إصدار التذكرة). وسوف نتصل بكم لإخطاركم بتفاصيل أية مصروفات إضافية مطبقة، بأسرع ما يمكن. وإذا لم نتمكن من الاتصال بكم عن طريق بيانات الاتصال الخاصة بكم، فسوف نقوم بإخطاركم بأية رسوم إضافية سارية عند إنجاز إجراءات السفر. ولكم الخيار في الامتناع عن دفع الأجور الإضافية لقيمة أجور النقل والحصول على رد غير طوعي لهذه القيمة طبقا لأحكام المادة 10.2، ولن نتحمل في هذه الحالة أية مسؤولية أخرى تجاهكم.

4.3.3 إذا لم تعد أي من الأجور الإضافية الناشئة عن ظروف استثنائية سارية على كافة عملية النقل الخاصة بكم أو جزء منها، أو إذا استحق عليها مبلغ أقل، يمكن المطالبة باسترداد القيمة المتعلقة بأي من هذه المصاريف الإضافية المدفوعة. يرجى الاستفسار منا أو من وكيلنا المعتمد بشأن التفاصيل المتعلقة بكيفية المطالبة باسترداد الأموال.

4.4 العملة

تدفع الأسعار والضرائب والرسوم والأجور والمصروفات الإضافية الناشئة عن ظروف استثنائية بعملة البلد الذي تبدأ فيه عملية النقل على أن يتم تحويلها إلى عملة بلد الدفع (في حالة اختلافها) وفق سعر البيع المصرفي الساري في التاريخ الذي يتم فيه التسديد إلا إذا اشترطنا أو اشترط وكيلنا المعتمد الدفع بأي عملة أخرى (على سبيل المثال، بسبب عدم قابلية العملة المحلية للتحويل). وقد نقبل وفق ما نراه مناسبا التسديد بعملة أخرى مع مراعاة القوانين المحلية السارية.

المادة ـــ الحجوزات

5.1 متطلبات الحجز

5.1.1 تكون بعض الأسعار مقيدة بشروط تحد من حقكم أو تستثنيه من تغيير الحجوزات أو إلغائها. وسيتم تزويدكم بهذه الشروط بالتفصيل في وقت الحجز. يمكن الحصول على الحماية الإضافية، وذلك بشراء تأمين من شركة خاصة.

5.1.2 إذا كان لديكم حالة طبية أو حالة أخرى قد تحتاجون بسببها إلى مساعدة طبية أو مساعدة من نوع خاص أثناء ركوب الطائرة أو النزول منها أو خلال الرحلة (مثل الحالات المنصوص عليها في المواد 7.3 إلى 7.5):

(a) يجب عليكم إخطارنا بذلك وقت الحجز؛

(b) سنقوم بوضع حجزكم كحجز مؤقت؛

(c) وسيتم تحويله إلى حجز مؤكد لدى اقتناعنا بحصولكم على الإذن الطبي المطلوب بموجب المادة 7 وبأنكم التزمتم أو ستلتزمون بكافة الشروط المتعلقة بذلك الإذن.

وفي حال سفركم إلى الولايات المتحدة الأميركية أو منها، فإن تطبيق اللوائح المحلية قد يعني أنكم لا تحتاجون إلى الالتزام بكل أو جزء من الشروط المذكورة في هذه المادة 5.1.2. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا أو زيارة الموقع الشبكي https://www.emirates.com/us/english/.

5.1.3 إذا ما انطبقت عليكم أحكام المواد من 7.3 إلى 7.5، يتعين إجراء حجزكم من خلال مركز الاتصال التابع لنا وفقا للوقت المحدد سلفا والمذكور في تلك المواد (وعلى وجه التحديد قبل 48 ساعة على الأقل من مغادرة الرحلة في حال تطبيق المادة 7.3.2 الفقرتان (أ) و(ب) و96 ساعة قبل مغادرة الرحلة في حال تطبيق المادة 7.3.2 الفقرة (ج) وإلا فقد يتعذر قبول الحجز بسبب عدم توفر الوقت الكافي لاستيفاء الشروط المطلوبة للإذن الطبي.

5.2 متطلبات الدفع

5.2.1 سنقوم بإلغاء حجزكم وقد نخصص مقعدكم لمسافر آخر إذا لم تدفعوا ثمن التذكرة الساري (والضرائب والرسوم الإضافية السارية) قبل الحد الزمني لإصدار التذكرة الذي نبلغكم به نحن أو وكيلنا المعتمد.

5.2.2 سنقوم بإلغاء حجزكم إذا لم تدفعوا أي مبالغ مستحقة لنا عند إنجاز إجراءات السفر و/أو الصعود إلى الطائرة. تجنبا للشك، قد يشمل ذلك أي مبالغ مستحقة لنا مقابل التذاكر أو المنتجات/الخدمات الأخرى التي قدمناها لكم.

5.2.3 لن نتحمل أي مسؤولية تجاهكم في حالة قيامنا بإلغاء حجزكم ومنعكم من الصعود إلى الطائرة وفقا لهذه المادة 5.2 باستثناء استرداد الأموال، والذي سيتم اعتباره بمثابة استرداد طوعي، وفقا للمادة 10.3.

5.2.4 في حالة وجود خطأ واضح في التسعير في ما يتعلق بتذكرتكم، فإننا نحتفظ بالحق في مطالبتكم بدفع مبلغ إضافي مقابل التذكرة. في حالة اختياركم لعدم تسديد المبلغ الإضافي، لدينا الحق في إلغاء تذكرتكم واسترداد أموالكم بشكل غير طوعي وفقا للمادة 10.2.

5.3 البيانات الشخصية

5.3.1 تدركون أننا قد نقوم بجمع المعلومات الشخصية في ما يتعلق برحلة سفركم واستخدامها ومشاركتها. تشرح سياسة الخصوصية لدينا والموجودة على الموقع الشبكي www.emirates.com المعلومات الشخصية التي نجمعها وحالات وأسباب استخدامها، والأساس القانوني لاستخدام معلوماتكم الشخصية، وكيفية مشاركتنا معلوماتكم الشخصية مع جهات أخرى، وكيفية استخدامنا المعلومات الشخصية للتسويق والتحليلات وتحليل الملفات، ومكان نقل معلوماتكم الشخصية حول العالم، وكيف نحمي ونخزن معلوماتكم الشخصية، وكيف نستخدم ملفات تعريف الارتباط، والحقوق القانونية المتاحة للمساعدة على إدارة خصوصيتكم، وكيفية التواصل معنا إذا كان لديكم أية أسئلة متعلقة بالخصوصية.

5.3.2 قد تخضع مكالماتكم الهاتفية الواردة إلينا للتسجيل بغرض ضمان جودة الخدمات والتدريب، إضافة إلى منع الغش وكشفه.

5.3.3 قد نطلب منكم توفير اسم وتفاصيل طرف ثالث لنتمكن من الاتصال به عند الضرورة. يقع على عاتقكم مسؤولية التأكد من موافقة الطرف الثالث على الكشف عن المعلومات المقدمة لهذا الغرض.

5.3.4 إذا أردتم معرفة طبيعة البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنكم و/أو تصحيح البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنكم، يرجى الاتصال بمكتبنا المحلي.

5.4 مزايا الجلوس والصعود على متن الطائرة

5.4.1 لا يمكننا أن نضمن أنكم ستتمكنون من الجلوس في أي مقعد معين (حتى لو طلبتم مقعدا محددا أو تم تخصيصه لكم). نحتفظ بالحق في تغيير مقعدكم المخصص في أي وقت، بما في ذلك بعد الصعود إلى الطائرة.

5.4.2 لا نضمن استخدام أي نوع معين من الطائرات لرحلة سفركم أو توفر تنسيق معين للمقاعد. وعلى هذا النحو، لن تكون الميزات والخدمات والمرافق التي نقدمها (بما في ذلك مقعادكم وتوافر الميزات الأخرى على متن الطائرة) مضمونة أيضا.

5.5 الطائرة

5.5.1 سنحاول نقلكم في الطائرة المحددة في الجدول الصادر عنا (أو الطائرة التي حددناها لكم عند إصدار التذكرة)، لكننا لا نضمن استخدام أي طائرة محددة. نحتفظ بحقنا بتغيير الطائرة التي سيتم نقلكم عليها سواء لأسباب تتعلق بالتشغيل أو السلامة أو الأمن أو خلافه.

5.5.2 قد يقتضي الأمر في بعض الأحيان أن نكمل بشكل مؤقت أسطولنا بطائرات يتولى تشغيلها لصالحنا ناقل آخر. وإذا كان ذلك منطبقا على أي طائرة من المقرر أن ننقلكم على متنها، فسنبلغكم بهوية الجهة المشغلة للطائرة، ونحاول أن نضمن قيام وكلائنا المعتمدين بتزويدكم بهذه المعلومات. سنحاول أيضا أن نضمن لكم مستوى الخدمة نفسه خلال الرحلة والترفيه ووزن الأمتعة المسموح به كما هو معلن عنه لرحلتكم، لكننا لا نضمن توفر ذلك في جميع الأحوال.

5.6 إعادة تأكيد الحجوزات

5.6.1 باستثناء حالات محدودة، لا حاجة لكم لإعادة تأكيد حجز رحلتكم المتواصلة أو رحلة الذهاب العودة قبل سفركم. وإذا اقتضى الأمر أن نطلب منكم إعادة تأكيد حجزكم قبل الرحلة، سنقوم بإبلاغكم بوقت وكيفية ومكان القيام بذلك.

5.6.2 في حالة عدم قيامكم بإعادة تأكيد حجز أي رحلة تم إبلاغكم بوجوب تأكيد الحجز لها، قد نقرر إلغاء كافة حجوزاتكم لرحلات المتابعة أو لرحلات الذهاب والعودة. ولن يتم استرداد أموال التذكرة المدفوعة فيما يتعلق بالحجز الملغي إلا إذا كان ذلك مسموحا بموجب الشروط السارية على تذكرتكم.

5.6.3 إذا قمنا بإلغاء حجزكم بسبب عدم قيامكم بإعادة تأكيده رغم إبلاغكم بضرورة القيام بذلك، قد نعيد قيد الحجز بناء على طلبكم، والقيام بنقلكم إذا توفرت المقاعد على الرحلة التي يتعلق بها إلغاء حجزكم. وإذا لم يتوفر مقعد على الرحلة، سنبذل جهودنا بالقدر المعقول لنقلكم على رحلة أخرى من رحلاتنا إلى وجهتكم التالية أو النهائية، لكننا لسنا ملزمين بفعل ذلك.

5.6.4 يتعين عليكم الاستعلام عن شروط إعادة تأكيد الحجز لدى أي شركة طيران أخرى تشترك في عملية نقلكم، ثم إعادة تأكيد الحجز في الأحوال الضرورية مع شركة الطيران التي يظهر رمز تعريفها في التذكرة في ما يتعلق بالرحلة ذات الصلة. لن تكون علينا أية مسؤولية تجاهكم إذا ما قامت شركة طيران أخرى بإلغاء واحد أو أكثر من حجوزاتكم بسبب عدم قيامكم بإعادة تأكيد الحجز حيثما يلزم. وسيخضع حقكم في رحلات المتابعة أو استرداد الأموال لشروط النقل المعمول بها لدى شركة الطيران الأخرى.

5.7 إلغاء حجوزات رحلات المتابعة

5.7.1 يجوز لنا إلغاء الجزء غير المستعمل من حجزكم وعدم نقلكم إذا:

(أ) لم تقوموا بإنجاز إجراءات السفر لأي رحلة؛

(ب) إذا لم تلتزموا بالموعد النهائي لإنجاز إجراءات السفر؛ أو

(ج) إذا لم تتمكنوا من الحضور إلى بوابة الصعود إلى الطائرة بعد إنجاز إجراءات السفر مع بطاقة الصعود الخاصة بكم خلال المهلة الزمنية التي حددناها عند إنجاز إجراءات السفر.

5.7.2 لن نقوم بإلغاء حجوزاتكم غير المستعملة كما هو وارد في المادة 5.7.1 إذا ما أبلغتمونا بعزمكم عدم استعمال أي جزء من الحجز قبل انتهاء الزمن المحدد لإنجاز إجراءات السفر للرحلة المعنية أو عوضا عن ذلك، قبل إقفال بوابة الصعود إلى الطائرة في حالة إنجاز إجراءات السفر.

5.7.3 لن نتحمل أي مسؤولية تجاهكم عن أية خسارة أو تلف أو نفقات، أيا كانت، ناتجة من عدم التزامكم التام بشروط المادتين 5.6 و5.7.

المادة 6 — إنجاز إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة

6.1 المواعيد النهائية لإنجاز إجراءات السفر

يتعين عليكم الحضور لإنجاز إجراءات السفر في موعد لا يتجاوز:

(a) الساعة والنصف (90 دقيقة) للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال؛

(b) و3 ساعات للدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية،

قبل موعد المغادرة المقرر لرحلتكم.

6.2 الموعد النهائي لإنجاز إجراءات السفر المرتبطة برحلتكم الأولى

يختلف الموعد النهائي لإنجاز إجراءات السفر في بعض المطارات. سنقوم نحن أو وكيلنا المعتمد بإبلاغكم بالموعد المحدد لإنجاز إجراءات سفركم المرتبطة برحلتكم الأولى معنا إذا ما كان ذلك يزيد عن الموعد الاعتيادي المنصوص عليه في المادة 6.1. أما بالنسبة إلى أي من الرحلات اللاحقة، فيجب عليكم الاطلاع على جدول المواعيد النهائية لإنجاز إجراءات السفر، أو الاستعلام لدى وكيلنا المعتمد.

6.3 يتعين عليكم القدوم إلى بوابة الصعود إلى الطائرة في الوقت المحدد

يتعين عليكم القدوم إلى بوابة الصعود إلى الطائرة في موعد لا يتجاوز الموعد الذي حددناه عند قيامكم بإنجاز إجراءات سفركم. وإذا وصلتم إلى بوابة الصعود إلى الطائرة بعد الوقت المحدد، سنرفض نقلكم وسيتم إنزال أمتعتكم المسجلة من الطائرة. يرجى أيضا مراجعة المادة 5.7.

6.4 لا نتحمل مسؤولية عدم التزامكم بالمواعيد النهائية

لن نتحمل أي مسؤولية تجاهكم بشأن أية خسارة أو نفقات تتكبدونها أيا كانت بسبب عدم قدرتكم على التقيد التام بهذه المادة 6.

المادة 7 — رفض النقل وتحديده

7.1 حقنا في رفض النقل

يحق لنا رفض نقلكم و/أو نقل أمتعتكم على متن أي رحلة (حتى ولو كنتم تحملون تذكرة صالحة أو بطاقة صالحة للصعود إلى الطائرة) إذا ما وقعت واحدة أو أكثر من الحالات التالية، أو إذا توفر ما يحملنا على الاعتقاد بصورة معقولة أنها يمكن أن تحدث، علما أنه ليس من واجبنا إجراء أي استفسارات عندما نقرر احتمال حصول واقعة ما:

7.1.1 يكون رفض النقل ضروريا للامتثال لـ **(أ)** أي قوانين حكومية، أو أنظمة، أو أوامر معمول بها أو سياسة حكومية؛ أو **(ب)** طلب خطي من سلطة بلد المغادرة أو بلد العبور أو بلد الوجهة؛ أو

7.1.2 إذا ارتكبتم جريمة جنائية أو تصرفا غير مقبول خلال أي من العمليات الأخرى للرحلة أو المرتبطة بالرحلة؛ بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أثناء الحجز أو إنجاز إجراءات السفر أو الصعود إلى الطائرة/النزول من رحلتكم أو من رحلة متابعة أو أثناء وجودكم على متن الطائرة؛ أو

7.1.3 إذا لم تتقيدوا بأنظمة وتعليمات السلامة والأمن الصادرة عن أي موظف أو عضو من أعضاء طاقم الخدمة الأرضية، أو قمتم بإعاقة أحدهم أو منعه من أداء واجباته؛ أو

7.1.4 إذا قمتم باستخدام كلمات تهديدية أو مسيئة أو مهينة أو غير لائقة أو إذا تصرفتم على نحو يهدد أو يسيء أو يهين أو يخدش حياء أي شخص، بما في ذلك طاقم الخدمة الأرضية أو أعضاء طاقم الطائرة أو المسافرين الآخرين خلال الرحلة أو أي عملية إجراء مرتبط برحلتكم، أو قبل أو أثناء أي من عمليات ركوب الطائرة (بما في ذلك إنجاز إجراءات السفر) أو النزول من رحلة متابعة؛ أو عند الصعود إلى الطائرة؛ أو على متن الطائرة قبل الإقلاع؛ أو

7.1.5 إذا كان نقلكم و/أو نقل أمتعتكم يمكن أن **(أ)** يهدد سلامة أو صحة أو أمن الطائرة، أو المسافرين الآخرين أو أعضاء طاقم الطائرة، أو **(ب)** راحة المسافرين الآخرين على متن الطائرة؛ أو

7.1.6 إذا كنتم عاجزين بسبب تناولكم المشروبات الكحولية أو المخدرات.

7.1.7 إذا كانت حالتكم العقلية أو الجسدية، بما في ذلك تعطيل القوى العقلية والجسدية نتيجة تناول المشروبات الكحولية أو المخدرات، **(أ)** تشكل خطرا عليكم أو على المسافرين، أو أفراد طاقم الطائرة، أو الطائرة، أو أي شخص أو أملاك على متنها، أو **(ب)** يحتمل أن تشكل مصدر إزعاج أو عدم راحة للمسافرين الآخرين على متن الطائرة، إذا كنتم سوف تواصلون السفر في الدرجة التي حجزتم فيها أو التي وافقتم على السفر فيها. وفي حال سفركم إلى الولايات المتحدة الأميركية أو منها، فإن تطبيق النظم واللوائح المحلية قد يعني أنكم لا تحتاجون إلى الالتزام ببعض الشروط المذكورة في هذه المادة 7.1.7. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا أو زيارة الموقع الشبكي https://www.emirates.com/us/english/؛ أو

7.1.8 إذا كنتم ترفضون الخضوع لنقاط التفتيش الأمني لأنفسكم أو لأمتعتكم؛ أو

7.1.9 إذا فشلتم في تقديم إجابات مرضية على الأسئلة الأمنية عند إنجاز إجراءات السفر أو عند بوابة الصعود إلى الطائرة؛ أو

7.1.10 إذا فشلتم في تقييم/تحليل ملف التعريف الأمني؛ أو

7.1.11 إذا تلاعبتم أو أزلتم أي أختام أمنية على أمتعتكم أو ملصقات الأمن الموجودة على بطاقة الصعود إلى الطائرة الخاصة بكم؛ أو

7.1.12 إذا لم تتقيدوا بتعليماتنا الخاصة بالسلامة أو الأمن أو راحة المسافرين الآخرين بشأن، على سبيل المثال، المقاعد المخصصة، أو تخزين الأمتعة غير المفحوصة، أو التدخين، أو تناول الكحول أو تعاطي المخدرات، أو الملابس، أو استخدام المعدات الإلكترونية مثل الهواتف المتحركة/ الخلوية، وأجهزة الكمبيوتر المحمول، والألواح الإلكترونية، والأكسسوارات الإلكترونية التي يمكن لبسها والساعات الذكية، والألعاب الإلكترونية، أو أجهزة البث؛ أو

7.1.13 إذا تظاهرتم أو حاولتم التظاهر بأن في حوزتكم قنبلة أو هددتم باختطاف الطائرة أو صدر عنكم أي تهديد أمني آخر؛ أو

7.1.14 إذاكنتم: **(أ)** لم تدفعوا بالكامل الأسعار والضرائب والرسوم والأجور والمصروفات الإضافية الناشئة عن ظروف استثنائية لنقلكم؛ أو **(ب)** أي دين مستحق لنا رفضتم تسديده قبل الصعود إلى الطائرة؛ أو

7.1.15 إذا كنتم برأينا الحصري: **(أ)** لا تستوفون متطلبات التأشيرة، **(ب)** لا تملكون وثائق سفر صالحة أو قانونية، **(ج)** قد حصلتم على أي وثائق سفر أو تأشيرة بوسائل احتيالية، **(د)** ترغبون في السفر إلى بلد أو الدخول إليه بغرض العبور ولا تملكون وثائق سفر صالحة أو تستوفي متطلبات التأشيرة المطلوبة؛ أو

7.1.16 **(أ)** تتلفون وثائق سفركم على متن الطائرة أو بين إنجاز إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة، **(ب)** ترفضون السماح لنا بنسخ وثائق سفركم، أو **(ج)** ترفضون تسليم وثائق سفركم إلى طاقم الرحلة، مقابل الاستلام، عندما الطلب؛ أو

7.1.17 إذا تم إبلاغنا (شفاهية أو كتابة) من قبل سلطات الهجرة أو سلطات أخرى تابعة للبلد **(أ)** الذي تعتزمون السفر إليه **(ب)** أو المرور فيه **(ج)** أو التوقف فيه بأنه لا يسمح لكم بدخول ذلك البلد حتى ولو كان لديكم وثائق سفر صالحة؛ أو

7.1.18 إذا لم تتمكنوا من أو رفضتم تزويدنا بالمعلومات التي بحوزتكم أو المتوفرة لديكم والتي طلبت السلطات الحكومية منا توفيرها عنكم بشكل لا يتنافى مع القانون، أو إذا تبين لنا أن أي من المعلومات التي قدمتموها لنا غير صحيحة أو مضللة؛ أو

7.1.19 إذا قدمتم تذكرة للنقل: **(أ)** يتبين أنه تم الحصول عليها بشكل غير قانوني أو عن طريق وسائل احتيالية (عن طريق استخدام بطاقة ائتمان مثلا أو بطاقة خصم مسروقة)، **(ب)** يتبين أنها مزورة أو مزيفة، أو تم تغييرها بدون الحصول على السلطة اللازمة، **(ج)** تم شراؤها من أو صدرت عن كيان آخر غيرنا أو غير وكيلنا المعتمد، **(د)** تم إبلاغنا بأنها مزيفة أو مفقودة أو مسروقة، أو **(هـ)** مزيفة؛ أو

7.1.20 لا يمكنكم إثبات أنكم الشخص المذكور في التذكرة؛ أو

7.1.21 عدم التزامكم بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 3 في ما يتعلق باستخدام كوبونات الرحلات بالتسلسل مثلا؛ أو

7.1.22 أنكم لا تستوفون متطلبات المادة 7؛ أو

7.1.23 إذا لم تتقيدوا أنتم (أو الشخص المسؤول عنكم قانونا في حال كنتم أطفالا) بالشروط التي تنص عليها المادة 7.7؛ أو

7.1.24 إذا كنتم أو كان شخص تحت وصايتكم مسافرا برفقتكم (كأن يكون طفلا أو رضيعا مثلا) لا يسمح له بحكم القانون، أو أمر محكمة، أو شروط الكفالة، بمغادرة منطقة السلطة القضائية التي يقع فيها المكان الذي تغادر منه الطائرة؛ أو

7.1.25 إذا كانت بحوزتكم مخدرات بشكل غير قانوني، أو اشتبهنا لأسباب معقولة بحيازتكم لها أو غيرها من المواد غير المشروعة؛ أو

7.1.26 لديكم؛ أو نشك لأسباب معقولة أنكم حاولتم الاحتيال علينا أو على موظفينا (الاحتيال في الأمتعة مثلا)؛ أو

7.1.27 سبق أن تم رفض نقلكم من قبل شركة طيران أخرى لأي سبب يتعلق بسلوككم، أو أنكم خرقتم أيا من الواجبات المفروضة عليكم بموجب المادة 11 في ما يتعلق بالنقل السابق على متن طائراتنا؛ أو

7.1.28 إذا قمنا بإخطاركم أننا لن ننقلكم على متن رحلاتنا في أي وقت بعد تاريخ الإخطار؛ أو

7.1.29 إذا فشلتم في دفع ثمن أي سلع أو خدمات تم شراؤها منا؛

7.1.30 إذا فشلتم في الالتزام بمتطلبات المادة 11؛ أو

7.1.31 إذا تصرفتم سابقا بأي من الطرق المحظورة أعلاه؛ أو

7.1.32 إذا قمتم بتسهيل أو المساعدة في أي من السلوكيات المحظورة بموجب هذه المادة 7.1.

يرجى أيضا مراجعة المادتين 7 و10 بشأن ما يترتب على رفض النقل والمادة 18 المتعلقة بأي قرار قد نتخذه بشأن تطبيق هذه المادة 7.1 أو المادة 11 عليكم.

7.2 تعويض التكاليف

إذا تم رفض نقلكم لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة 7.1، يترتب عليكم تسديد أي تكاليف قد نتكبدها نتيجة: **(أ)** إصلاح أو استبدال أية ممتلكات تسببتم في فقدانها أو إتلافها أو إهلاكها؛ **(ب)** التعويض الذي يتعين علينا دفعه لأي من الركاب، أو أفراد الطاقم الذين أصابهم ضرر نتيجة تصرفاتكم؛ **(ج)** تأخير الطائرة لغرض إنزالكم و/أو إنزال أمتعتكم منها. وقد نقوم بتحصيل مثل هذه الدفعات أو هذه النفقات من قيمة أي من أجور النقل التي لم يتم استعمالها على تذكرتكم، أو أي من أموالكم التي نحتفظ بها في حوزتنا.

7.3 الأهلية للسفر

7.3.1 قبل الصعود إلى الطائرة للنقل، يجب عليكم **(أ)** أن تكونوا مقتنعين بشكل معقول أنكم مؤهلين طبيا للسفر و؛ **(ب)** ألا تعانون من أي حالات طبية سابقة قد تؤثر عليكم أو على الآخرين على متن الطائرة أثناء الرحلة. إذا تم إطلاعكم بأنكم مؤهلين للسفر شرط اتخاذ احتياطات معينة (مثل تناول دواء)، تقع على عاتقكم مسؤولية التأكد من اتخاذ جميع هذه الاحتياطات قبل الرحلة وأثنائها وبعدها (حسب الحالة). يجب أن تقدموا، عند الطلب، دليلا خطيا على أهليتكم للسفر الذي تتطلبه شروط النقل هذه. للتأكد مما إذا كان دليل الأهلية للسفر مطلوبا، يرجى مراجعة المواد من 7.3 إلى 7.5 وكذلك المادة 7.3.4 إذا كنتم مسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية أو منها.

7.3.2 إذا كان لدينا شك بشأن أهليتكم للسفر، فإننا لن نوافق على نقلكم إلا إذا استوفيتم أحد الشروط التالية:

(أ) في موعد لا يتجاوز 48 ساعة قبل الرحلة، يجب أن تقدموا لنا تقريرا طبيا صادرا في الأيام العشرة السابقة للرحلة من طبيب مؤهل، والذي يؤكد أهليتكم للسفر على جميع الرحلات الجوية التي تريدون السفر عليها؛ أو

(ب) في موعد لا يتجاوز 48 ساعة قبل الرحلة، يجب أن تقدموا لنا استمارة المعلومات الطبية مكتملة (MEDIF التي ستكون مفيدة جدا عندما تكون حالتكم الصحية غير مؤهلة للطيران بسبب علة أو مرض أو علاج أو عملية جراحية حديثة)؛ أو

(ج) في موعد لا يتجاوز 96 ساعة قبل موعد الرحلة، يجب أن تقدموا لنا البطاقة الطبية للمسافرين الدائمين (FREMEC، وهي غالبا ما تكون مفيدة جدا إذا كان يعتريكم شك بشأن أهليتكم للسفر بسبب علة أو مرض دائم أو مزمن تعانون منه، أو إذا كنتم بحاجة إلى علاج طبي لأجل طويل) وقد أكدنا لكم بأننا نستطيع تزويدكم بخدمة النقل.

وإذا كنتم مسافرين من أو إلى الولايات المتحدة الأميركية، فقد تعفون من جزء أو من كل هذه المتطلبات. يرجى مراجعة المادة 7.3.4.

7.3.3 يلزم الحصول على إذن بالسفر من قسمنا الطبي قبل 48 ساعة على الأقل من رحلتكم (أو فترة أقصر بحسب ما نقرره وفقا لتقديرنا المطلق) إذا بدا لنا أنكم قد تكونون مصابين بمرض يستوفي أيا من المعايير التالية:

(أ) مرض معد أو يمكن نقله إلى الآخرين ويهدد حياة الركاب أو أفراد الطاقم؛ أو
(ب) مرض قد يسبب أو يساعد على الإتيان بسلوك غير عادي، أو قد يسبب حالة جسدية تؤثر سلبا على رفاهية وراحة الركاب الآخرين أو طاقم الرحلة؛ أو
(ج) مرض قد يعتبر خطرا محتملا على سلامة الرحلة؛ أو
(د) قد يتسبب في تغيير مسار الرحلة أو توقفها دون أن يكون ذلك مقررا.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا أو زيارة الموقع الشبكي https://www.emirates.com/english/before-you-fly/health/medical-information-form/.

إذا كنتم مسافرين من الولايات المتحدة الأمريكية، قد يتم تطبيق قواعد مختلفة (راجع المادة 7.3.4 في ما يتعلق بقواعد الولايات المتحدة الأمريكية).

7.3.4 في حال سفركم إلى الولايات المتحدة الأميركية أو منها، فإن تطبيق النظم واللوائح المحلية قد يعني أنكم لا تحتاجون إلى الالتزام بكل أو جزء من المتطلبات المذكورة في المادتين 7.3.2 و7.3.3. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا أو زيارة الموقع الشبكي https://www.emirates.com/us/english/.

7.4 نقل النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة

7.4.1 إذا كنتن حوامل وقت السفر، سوف ننقلكن بعد الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل إذا ما قدمتن تقريرا طبيا أو رسالة موقعة من طبيب مؤهل أو قابلة مؤهلة، يوضح: **(أ)** ما إذا كان الحمل بجنين واحد أو أكثر؛ **(ب)** أن الحمل خال من التعقيدات؛ **(ج)** التاريخ المقدر للولادة؛ **(د)** التاريخ الأخير الذي يقدر الطبيب أنكن مؤهلات للسفر فيه؛ **(هـ)** تتمتعن بصحة جيدة و**(و)** أنه لا يوجد سبب معروف يمنعكن من الطيران.

7.4.2 يجب عليكن تقديم استمارة المعلومات الطبية (MEDIF) والحصول على تصريح مسبق من القسم الطبي لدينا للسفر في حالة الحمل الذي يتخلله تعقيدات (بجنين واحد أو أكثر)، في أي وقت، حتى لو في حال تلبية متطلبات عمر الحمل.

7.4.3 لن نقدم خدمة نقلكم: **(أ)** في حالة الحمل بجنين واحد، بعد الأسبوع السادس والثلاثين من الحمل و**(ب)** في حالة الحمل بأكثر من جنين، بعد الأسبوع الثاني والثلاثين من الحمل.

7.4.4 تقع عليكن مسؤولية التأكد مما إذا كانت المادة 7.4.1 أو 7.4.2 أو 7.4.3 منطبقة عليكن. وإذا لم تلتزمن بشروط المادة المذكورة، أو إذا قدمتن معلومات غير صحيحة بشأن أسبوع الحمل، واحتجتن فيما بعد إلى مساعدة طبية أثناء الرحلة، أو إذا تم تحويل مسار رحلتكن لكي تتلقين العناية الطبية في ما يتصل بحملكن، تقع عليكن مسؤولية رد أي تكاليف نتكبدها من النوع المنصوص عليه في المادة 7.6 وفق متطلبات تلك المادة.

7.4.5 لا يسمح عادة بنقل الأطفال الرضع إلا بعد سبعة أيام من ولادتهم. ولمزيد من المعلومات، يرجى الاستفسار من شركتنا أو وكيلنا المعتمد.

7.5 المساعدة الخاصة

7.5.1 قبل إصدار تذكرتكم، ستحتاجون إلى الحصول على تصريح مسبق من القسم الطبي لدينا في وقت إصدار التذكرة والامتثال للأنظمة المعمول بها إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة خاصة لأنكم:

(أ) لا تستطيعون تناول الطعام بمفردكم؛
(ب) لا تستطيعون استخدام دورة المياه من دون مساعدة؛
(ج) غير قادرين على التحرك أو إخلاء مقصورة الطائرة بدون مساعدة؛ أو
(د) لديكم احتياجات خاصة تتطلب معدات خاصة.

وإذا كنتم مسافرين من أو إلى الولايات المتحدة الأميركية، فقد تعفون من جزء أو من كل تلك المتطلبات. يرجى مراجعة المادة 7.5.5.

7.5.2 إذا تغيرت احتياجاتكم للمساعدة الخاصة على نحو سلبي بعد الحصول على إذن وفق نص المادة 7.5.1 أو 7.5.4، يتعين عليكم الحصول على إذن جديد من دائرتنا الطبية أو من طبيبكم (وفقا للمادة 7.5.4) قبل موعد رحلتكم والالتزام بكافة اللوائح السارية في جميع الأوقات ذات الصلة.

7.5.3 إذا حصلتم على إذن للنقل من دائرتنا الطبية وفقا لنصوص المادة 7.5.1، لن يتم رفض نقلكم في ما بعد على أساس متطلباتكم الخاصة إلا إذا لم تلتزموا بشروط النقل هذه، مثلا، نصوص المادتين 7.1 و7.3.

7.5.4 بدلا من الحصول على إذن مسبق من دائرتنا الطبية لأغراض المادتين 7.5.1 و7.5.3، تزويدنا عند إصدار التذكرة بشهادة أصلية موقعة من طبيبكم تفيد بأنكم قادرون على إكمال عملية نقلكم بسلامة دون طلب مساعدة طبية غير عادية في الرحلة (مثال المساعدة الضرورية لتناول الطعام أو استعمال المراحيض أو النزول من الطائرة أو تناول الدواء أو العلاج بأنفسكم).

7.5.5 وفي حال سفركم إلى الولايات المتحدة الأميركية أو منها، فإن تطبيق النظم واللوائح المحلية قد يعني أنكم لا تحتاجون إلى الالتزام بكل أو بجزء من المتطلبات المذكورة في المادة 7.5 هذه. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا أو زيارة الموقع الشبكي https://www.emirates.com/us/english/.

7.6 تسديد النفقات الطبية على نفقة المسافر

7.6.1 إذا أصبتم بمرض ما أثناء الرحلة بسبب (سواء كنتم على علم بذلك أم لا):

(أ) حالة مسبقة للرحلة؛ أو
(ب) الحمل،

يتعين عليكم تعويض التكاليف التي تكبدناها:

(أ) لعلاجكم على متن الطائرة؛
(ب) لنقلكم على الأرض؛
(ج) للمساعدة في إدخالكم إلى أي منطقة سلطة قضائية أو منشأة طبية؛
(د) نتيجة لأي علاج تتلقونه من طرف ثالث؛ و/أو
(ه) في تحويل مسار أي طائرة.

7.6.2 في حالة قيامنا بتحويل مسار طائرة لطلب المساعدة الطبية، سيتم الوفاء بالتزاماتنا تجاهكم بالكامل ولن نتحمل أي مسؤولية على الإطلاق تجاهكم. تجنبا للشك، لن تدين لكم طيران الإمارات بأي التزام في ما يتعلق بالنقل من مكان المساعدة الطبية وستتنازلون عن رحلة القطاع (القطاعات) على مسؤوليتكم ذات الصلة بتذكرتكم.

7.6.3 بالإضافة إلى ذلك، يترتب عليكم دفع أية تكاليف نتكبدها نتيجة تحويل الطائرة لتزويدكم بالمساعدة الطبية إذا ما خالفتم نصوص المواد 7.3 أو 7.4 أو 7.5.

7.6.4 ويجوز لنا في سبيل تحصيل الدفعة المستحقة لنا منكم بموجب هذه المادة 7.6 استخدام قيمة أي جزء من أجور النقل التي لم تستعمل على تذكرتكم أو أي من أرصدتكم المودعة في حسابكم معنا، أو أي من أموالكم التي في حوزتنا.

7.7 نقل الأطفال دون مرافق

7.7.1 لن يتم قبولكم للنقل إذا كان يقل عمركم عن 5 سنوات في تاريخ بدء الرحلة ما لم يكن برفقتكم على متن الرحلة ذاتها وفي المقصورة ذاتها مرافق يبلغ من العمر 16 عاما أو أكثر (أو 18 عاما أو أكثر إذا كان يحتاج الطفل الذي يقل عمره عن 5 سنوات إلى رعاية خاصة، مثل الإعاقة).

7.7.2 إذا كان عمركم يتراوح بين 5 و16 عاما، يمكننا ترتيب خدمة مرافقة، بشرط أن نتلقى إشعارا قبل 12 ساعة على الأقل من السفر مع الخضوع لشروط معينة يمكن العثور عليها على: https://www.emirates.com/english/family/planning-your-family-trip/unaccompanied-minors/.

7.7.3 إذا كان سنكم أكثر من 5 أعوام ولكن أقل من 12 عاما في تاريخ بدء الرحلة، فإننا لن نقبل نقلكم إلا إذا توفرت الشروط التالية بالكامل:

(a) أن تكونوا عند إنجاز إجراءات السفر بصحبة أحد الوالدين، أو وصي أو شخص بالغ مسؤول عنكم يبقى في المطار مع أحد موظفينا المعينين إلى حين صعودكم إلى الطائرة وإقلاعها من المطار، ويمكنه أن يثبت لنا أنه سيتم استقبالكم في مطار الوصول أو مطار محطة التوقف من قبل أحد الوالدين أو وصي أو شخص بالغ آخر مسؤول عنكم (مع الحصول على كافة التفاصيل التي تعرف بذلك الشخص) الذي يمكن تسليمكم له.

(b) أن تكونوا قد أكملتم جميع الوثائق اللازمة وقدمها الوالدان أو ولي الأمر أو الشخص البالغ المسؤول عنكم؛

(c) أن يكون لديكم حجزا مؤكدا على رحلتكم وألا نتوقع انتهاء الرحلة في مكان غير وجهتها المقصودة أو أن تتوقف على نحو غير متوقع في أي مكان آخر بسبب الطقس أو ظروف تشغيلية أخرى.

(d) أن يكون نقلكم بموجب تذكرة السفر لا يتضمن تغيير المطار ضمن مسار الرحلة أو محطة توقف تتجاوز مدتها 8 ساعات في حالة مطار دبي الدولي أو 4 ساعات في حالة أي مطار آخر، إلا إذا حضر أحد الوالدين أو وصي أو شخص بالغ مسؤول عنكم لاستقبالكم وتولي مسؤوليتكم خلال محطة أو محطات التوقف بأكملها.

7.8 الخدمات على متن الطائرة

لأسباب تشغيلية، لا نضمن:

(أ) أن المعدات الترفيهيه وشبكة الواي فاي والبرامج المعلن عنها ستتوفر على متن الطائرة؛

(ب) أن المعدات المعلن عنها (بما في ذلك المقاعد وميزاتها) ستكون متاحة؛

(ج) أن الوجبات الخاصة المعلن عنها أو أي نوع آخر من الوجبات متاحة دائما وتتوافق مع وصفها الدقيق نظرا إلى أنه تم إعدادها من قبل أطراف ثالثة بناء على طلبنا؛

(د) أن الخدمات المعلن عنها على متن الطائرة ستكون متاحة؛ أو

(هـ) أن الطائرة ستخلو من المكسرات أو من المنتجات التي تحتوي عليها. نحن لا نقبل طلبات الوجبات الخالية من المكسرات.

7.9 الخدمات الأرضية

7.9.1 لا نقوم بإعطاء أية ضمانات بشأن توفير/ تقديم معدات أو خدمات أرضية في المطار، بما في ذلك، على سبيل المثال خدمات المتابعة السريعة وصالات المطار والتسهيلات المتوفرة ضمن هذه الصالات. مع ذلك، إذا كنتم مسافرين من أو إلى الولايات المتحدة الأميركية، فقد يعني تطبيق القواعد المحلية بأنه سيتم تقديم معدات وخدمات أرضية خاصة للمسافرين الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا أو زيارة الموقع الشبكي https://www.emirates.com/us/english/.

7.9.2 ولا نضمن بأن تكون الخدمات الأرضية مطابقة دائما لوصفها تماما. وذلك لأن بعض هذه الخدمات توفرها أطراف أخرى حسب طلبنا. يرجى مراجعة المادة 12 بشأن الخدمات التي توفرها أطراف ثالثة.

7.10 الخدمات والتحويلات

حيثما نقدم لكم خدمات أو خدمات النقل إلى/ من مطار المغادرة أو الوصول ("الخدمة")، فإننا نقدمها وفقا للشروط التالية:

7.10.1 لن نتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو مصروفات تنشأ عن أي تأخير في تشغيل الخدمة (إذا ما أدى تأخيرها مثلا إلى عدم لحاقكم برحلتكم).

7.10.2 لن نتحمل المسؤولية عن أي وفاة أو إصابة شخصية تحدث أثناء الخدمة ما لم يثبت أن الوفاة أو الإصابة الشخصية ناجمة عن إهمالنا؛ و

7.10.3 ولن نتحمل المسؤولية عن أي ضرر أو فقدان للأمتعة (بما في ذلك أي سرقة أو سطو) أثناء الخدمة ما لم يثبت أن الضرر/ الفقدان كان ناجما عن إهمالنا. فإذا تمكنتم من إثبات أن الضرر أو الفقدان أو السرقة أو السطو على الأمتعة ناجما عن إهمالنا، فإن مسؤوليتنا تقتصر على مبلغ 20 دولارا أميركيا لكل كيلو جرام.

المادة 8- الأمتعة

8.1 وزن الأمتعة المسموح به مجانا

يجوز لكم حمل بعض الأمتعة دون دفع رسوم إضافية. إن وزن الأمتعة المسموح به مجانا والقيود المفروضة على الحجم موضحة في تذكرتكم أو في إيصال/ مسار الرحلة المذكور على تذكرتكم الإلكترونية، ويعتمد ذلك على لوائحنا الخاصة بالأمتعة المطبقة في تاريخ رحلتكم. للحصول على مزيد من المعلومات أو على نسخة من لوائحنا، يرجى طلبها منا أو من وكلائنا المعتمدين.

8.2 الأمتعة الزائدة

يتعين عليكم دفع رسوم إضافية عن نقل الأمتعة الزائدة عن الحد المجاني الذي يسمح لك به. ويتعين عليكم أيضا دفع رسوم إضافية لنقل أي حاوية تضم حيوانا بداخلها إلا إذا كان الحيوان من نوع الحيوانات المساعدة. للحصول على التفاصيل بشأن الأسعار السارية لنقل الأمتعة التي يزيد وزنها عن الحد المسموح به، يرجى الاستعلام لدينا أو لدى وكيلنا المعتمد.

8.3 المواد التي لا يجوز لك نقلها ضمن أمتعتك

8.3.1 هناك بعض العناصر التي لا يجوز لكم نقلها ضمن أمتعتكم. نورد أدناه العناصر التي يمنع نقلها ضمن الأمتعة المفحوصة وغير المفحوصة، وكذلك الممنوعات المنفصلة والإضافية التي تنطبق على الأمتعة المفحوصة فقط والأمتعة غير المفحوصة فقط. وفي حال عدم الالتزام بأي من اللوائح المعمول بها، قد نرفض نقلكم و/أو نقل أمتعتكم (يرجى مراجعة المادة 8.5.1). علاوة على ذلك، قد لا يجوز لكم المطالبة بالتعويض إذا ما تعرضت أي من العناصر الممنوعة التي وضعت بطريقة خاطئة في الأمتعة لأي ضرر أو أضرت بأمتعتكم (يرجى مراجعة المادة 15.5).

8.3.2 يتعين عليكم عدم وضع أي من العناصر التالية ضمن أمتعتكم غير المفحوصة أو أمتعتكم المفحوصة:

(a) المواد التي يحتمل أن تعرض الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متن الطائرة للخطر، مثل تلك المحددة في التعليمات الفنية لمنظمة الطيران المدني الدولية (ICAO) للنقل الآمن للسلع الخطيرة جوا وأنظمة اتحاد النقل الجوي الدولي إياتا (IATA) بشأن السلع الخطيرة وفي أنظمتنا المتعلقة بذلك. وإذا لم تكونوا على علم بهذه القواعد واللوائح، يرجى الاستعلام لدينا أو لدى وكيلنا المعتمد للحصول على التفاصيل.

(b) العناصر التي يحظر نقلها بموجب القوانين، أو اللوائح، أو الأوامر المعمول بها أو السياسات الحكومية لأي دولة يعتزم السفر منها أو إليها أو عبرها؛

(c) المواد التي نعتبر بشكل معقول أنها غير ملائمة للنقل نظرا إلى أنها خطيرة، أو غير آمنة أو بسبب وزنها، أو حجمها، أو شكلها أو سماتها أو أنها معرضة للكسر أو التلف مع الأخذ بالاعتبار مثلا نوع الطائرة المستخدمة. يرجى الاستعلام لدينا بشأن أية مخاوف لمعرفة ما إذا كانت أمتعتكم مناسبة قبل وصولكم إلى المطار.

(d) المواد التي تتطلب أي شكل من الاهتمام إذا كان المسافر طفلا بدون مرافق دون سن 16 عاما؛ أو

(e) معدات حربية. يرجى الاستعلام لدينا إن كان لديكم أي شك في ما إذا كانت أي من المواد التي تحملونها تشكل مواد حربية.

8.3.3 يجب ألا تضعوا في الأمتعة المفحوصة مواد قابلة للكسر أو التلف، أو مواد ثمينة (بما في ذلك على سبيل المثال، المبالغ المالية، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والأعمال الفنية) أو أجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة الإلكترونية الشخصية، أو البيانات المخزنة، أو أي أدوية أو معدات طبية قد تحتاجونها على متن الطائرة أو أثناء الرحلة أو التي لا يمكن استبدالها بسرعة إذ تعرضت للفقدان أو التلف، أو المفاتيح، والمستندات القيمة (بما في ذلك على سبيل المثال، المستندات الخاصة بالأعمال، وجوازات السفر ومستندات تحديد الهوية الأخرى، والأوراق القابلة للتداول، وسندات الأوراق المالية) أو العينات.

8.3.4 يجب ألا تضعوا في أمتعتكم غير المفحوصة المواد التالية:

(a) أسلحة حقيقية، أو مقلدة، أو على شكل لعب، أو ذخائر، أو مواد متفجرة أو أي شيء يحتوي على مواد متفجرة (مثل مفرقعات عيد الميلاد والألعاب النارية والمفرقعات النارية) والسكاكين من أي نوع/ شكل/ حجم، أو أدوات فتح الرسائل، أو أدوات المائدة المعدنية، أو النقافات، أو النصال، أو الشفرات، أو الشفرات العمودية (باستثناء شفرات الحلاقة الآمنة أو نصال الخرطوش المصاحبة لها)؛ أو الأدوات الحرفية، أو السهام، أو المقصات، أو مبارد الأظافر، أو الإبر والسرنجات التي تحقن تحت الجلد (ما لم تكن ضرورية لأسباب طبية وكانت مصحوبة بشهادة طبية تؤكد الحالة الصحية التي تستدعي حملها)، أو إبر الحياكة، أو أداة نزع سدادات الفلين، أو المضارب المستخدمة في الألعاب والنوادي الرياضية (وتتضمن، على سبيل المثال، البيسبول، والجولف، ومضارب السوفتبول والكريكيت، ويستثنى من ذلك التنس، والبادمنتون ومضرب الاسكواش)، أو الكرات الصلبة المستخدمة في الألعاب الرياضية (وتشمل، على سبيل المثال، كرات الكريكيت، والبيسبول، والبلياردو، والسنوكر وكرات البولة)، بالإضافة إلى العصا المستخدمة في البلياردو، أو السنوكر أو البولة وكذلك أدوات فنون القتال؛ و

(b) أي أداة تعتبر في رأينا أو في رأي أفراد أمن المطار أنها قد تستخدم أو ربما يتم تعديلها للاستخدام كسلاح يحتمل أن يؤدي إلى إحداث إصابات أو إعاقة أو يمثل أي تهديد آخر للسلامة والأمن.

8.3.5 إذا أصبحت إحدى مواد الأمتعة غير المفحوصة ضمن الأمتعة المفحوصة (سواء وفقا لطلبكم أو لأننا اشترطنا ذلك)، يتعين عليكم أن تزيلوا منها العناصر التي يمنع أن تكون ضمن الأمتعة المفحوصة كما هو منصوص عليه في المادة 8.3. وإذا ما طلبتم منا، سنعمل على تزويدكم بحقيبة ورقية أو بلاستيكية إذا لم يكن لديكم واحدة. يمكنكم حمل هذه المواد باعتبارها أمتعة غير مفحوصة شريطة التقيد بشروطنا فيما يتعلق بمحتويات وحجم ووزن الأمتعة غير المفحوصة المحددة بالمادة 8.8.

8.3.6 نحن غير مسؤولين عن أي مادة تزال من أمتعتكم المفحوصة أو غير المفحوصة ويحتجزها رجال أمن المطار. ويترتب عليكم مسؤولية التأكد من متطلبات الأمن التي تطبق على رحلتكم والمغادرة من المطار قبل السفر، وفي حالة إزالة أغراض شخصية من أمتعتكم من قبل رجال أمن المطار، فعليكم الحصول على إيصال من أمن المطار وإجراء الترتيبات لاستلامها.

8.4 الأسلحة النارية والمواد الخطرة

8.4.1 إذا كنتم ترغبون في حمل الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والعناصر التي تحتوي على مواد متفجرة (مثل مفرقعات عيد الميلاد والألعاب النارية والمفرقعات النارية) كأمتعة مفحوصة، فإنكم تتحملون مسؤولية التأكد من الحصول على جميع التصاريح المطلوبة من السلطات الحكومية في بلد المغادرة وبلد الوجهة قبل بدء النقل.

8.4.2 لن نقبل الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والعناصر التي تحتوي على مواد متفجرة (مثل مفرقعات عيد الميلاد والألعاب النارية والمفرقعات النارية) كأمتعة مفحوصة، إلا إذا تم اعتمادها من طرفنا خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام قبل موعد الرحلة. وإذا ما تمت الموافقة على نقل الأسلحة النارية، يجب تفريغها، ووضعها في موضعية الأمان، وتغليفها بطريقة مناسبة ولا بد أن ترفق بها كافة الوثائق القانونية المطلوبة في بلد المغادرة، وبلد الوجهة المقصودة وأي من محطات التوقف. يخضع نقل الذخيرة للوائح المنظمة العالمية للطيران المدني والاتحاد الدولي للنقل الجوي كما هو محدد في المادة 8.3.2 (أ). لن يتم نقل أسلحتكم النارية والذخيرة والمتفجرات في مقصورة الطائرة أو قمرة القيادة.

8.4.3 الأسلحة، مثل الأسلحة النارية القديمة، أو السيوف، أو السكاكين، أو البنادق المصنعة على شكل ألعاب أو المقلدة، أو الأقواس والسهام وما شابه ذلك، يمكن قبولها كأمتعة مفحوصة وفق تقديرنا وبموجب موافقتنا المسبقة، لكن لن يسمح بها في المقصورة أو في قمرة القيادة.

8.4.4 لن نتحمل أي مسؤولية أو التزام عند إزالة أي مادة مقبولة بموجب المادتين 8.4.2 و/أو 8.4.3 من أمتعتك المسجلة و/أو الاحتفاظ بها أو تدميرها من قبل أفراد الأمن أو المسؤولين الحكوميين أو مسؤولي المطار أو الشرطة أو المسؤولين العسكريين أو شركات الطيران الأخرى التي تضطلع بعملية النقل.

8.5 حق رفض النقل

8.5.1 سوف نرفض حمل الأمتعة أو الاستمرار في حمل الأمتعة التي تحتوي على أي من العناصر التي تتعارض مع المادة 8.3، بغض النظر عما إذا تم إطلاعنا بوجود أي من هذه العناصر ومتى وإذا ما اكتشفناها. يرجى أيضا مراجعة المادة 8.3.1.

8.5.2 سوف نرفض قبول نقل الأمتعة إذا ما اعتبرناها غير ملائمة للنقل بسبب حجمها، أو شكلها، أو مظهرها، أو وزنها، أو محتواها، أو سماتها، أو لأسباب تتعلق بالسلامة أو اعتبارات تشغيلية أو لراحة الركاب الآخرين. إذا كان لديكم أي شك بشأن أي مواد معينة، يرجى طلب الإرشاد منا أو من وكلائنا المعتمدين.

8.5.3 يجوز لنا رفض قبول أمتعة للنقل إذا اعتبرناها غير مغلفة بطريقة آمنة في حاوية مناسبة. وإذا استفسرتم منا، سنقوم بتزويدكم بالمعلومات الخاصة بالتغليف والحاويات المقبولة لدينا.

8.5.4 يجوز لنا رفض حمل الأمتعة التي رفضتم أن تدفعوا الرسوم الإضافية المحددة في المادة 8.2 بشأنها.

8.5.5 قد نرفض حمل الأمتعة التي لم يتم تسليمها بواسطتكم قبل الموعد النهائي لإنجاز إجراءات السفر.

8.6 حق التفتيش والمسح الضوئي والفحص بأشعة إكس

8.6.1 لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة والأمن، وللتأكد من أنكم لا تحملون في أمتعتكم أي مواد تحظرها شروط النقل، قد نطلب تفتيش أمتعتكم وإخضاعها للمسح الضوئي والفحص بأشعة إكس. سنحاول تفتيش أمتعتكم أثناء وجودكم، لكن إذا تعذر وجودكم، قد نجري التفتيش في غيابكم. وإذا امتنعتم عن السماح لنا بإجراء كافة عمليات التفتيش، والمسح الضوئي والفحص بالأشعة السينية، سنرفض نقلكم ونقل أمتعتكم.

8.6.2 يجب عليكم الخضوع لفحص أمتعتكم بواسطة المسؤولين الحكوميين والمسؤولين في المطار والشركة والمسؤولين العسكريين وشركات الطيران الأخرى المشتركة في النقل.

8.6.3 إذا كان الفحص أو التفتيش يسبب لكم أضرارا أو أن عمليات الفحص والمسح الضوئي والتفتيش بالأشعة السينية يسبب أضرارا لأمتعتكم، لن نكون مسؤولين عن الضرر إلا إذا نشأ عن إهمال من طرفنا.

8.6.4 يرجى ملاحظة أن سلطات الأمن في بعض الدول تطلب إغلاق حاويات الأمتعة بإحكام بطريقة تجعل من الممكن فتحها بدون إمكانية التسبب بأضرار في غياب المسافر. تقع على عاتقكم مسؤولية الاطلاع على هذه المتطلبات والالتزام بها.

8.7 الأمتعة المفحوصة

8.7.1 يتعين عليكم وضع علامة أو ملصق يتضمن اسمكم وعنوانكم الكامل ورقم هاتف يمكننا من خلاله الاتصال بكم على كل غرض من أغراض الأمتعة المفحوصة.

8.7.2 عند تسليم الأمتعة المفحوصة، نعطيكم بطاقة تعريف الأمتعة لكل قطعة من أمتعتكم المفحوصة.

8.7.3 سيتم نقل الأمتعة المفحوصة على الطائرة نفسها التي تسافرون على متنها، ولكن قد يكون من الضروري أحيانا نقلها على متن طائرة أخرى (على سبيل المثال، لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة والأمن أو لأسباب تشغيلية أو بسبب حجم أو وزن الأمتعة المفحوصة أو عدم الالتزام بشروط النقل المذكورة هنا). وإذا تم نقل أمتعتكم على رحلة أخرى، سنقوم بتسليمها لكم في العنوان الذي ذكرتموه لنا، ما لم يتطلب القانون في مكان الاستلام حضوركم إلى مطار الوصول للتخليص الجمركي أو إذا كان سبب نقل الأمتعة في طائرة أخرى يعود لحجم أو وزن الأمتعة المفحوصة أو عدم الالتزام بالجزء المعني من شروط النقل الواردة هنا.

8.7.4 ما لم نقرر بأن أمتعتكم المفحوصة لن يتم نقلها على نفس الرحلة التي تنقلكم، لن نقوم بنقل أمتعتكم المفحوصة إذا لم تصعدوا إلى الطائرة التي تم تحميلها عليها، أو إذا صعدتم إلى الطائرة ثم نزلتم منها قبل الإقلاع أو في إحدى نقاط العبور دون معاودة الصعود إليها.

8.7.5 سنقوم فقط بنقل أمتعتكم الزائدة على الرحلة نفسها التي تسافرون على متنها إذا كانت هناك مساحة مناسبة متاحة على الطائرة وقمتم بدفع الرسوم الإضافية المطبقة نظير نقل أمتعة تتجاوز وزن الأمتعة المسموح به.

8.7.6 يجب عليكم التأكد من أن أمتعتكم المفحوصة متينة بما فيه الكفاية ومحكمة بشكل جيد لتتحمل مشقات النقل المعتادة والعادية دونما إلحاق الضرر بها (باستثناء البلى والتلف العادي).

8.8 الأمتعة غير المفحوصة

8.8.1 نحن نحدد الأبعاد القصوى و/ أو الحد الأقصى لوزن الأمتعة غير المفحوصة التي ستحملونها معكم إلى داخل الطائرة. يرجى التواصل معنا للاستفسار عن التفاصيل. يجب أن تكون كل الأمتعة غير المفحوصة التي تحملونها معكم إلى داخل الطائرة صغيرة بما فيه

الكفاية بحيث يمكن وضعها تحت المقعد أمامكم أو في حجرة التخزين المغلقة في مقصورة الطائرة. وإذا كانت أمتعتكم غير المفحوصة كبيرة بحيث لا يمكن تخزينها بهذه الطريقة، أو إذا كان وزنها مفرطا أو إذا اعتبرت غير آمنة لأي سبب، يتعين عليكم نقلها كأمتعة مفحوصة ودفع أية رسوم مستحقة على الوزن الزائد بموجب نص المادة 8.2 إذا ما كنتم قد استنفدتم الوزن المسموح به لكم مجانا بأمتعتكم المفحوصة الأخرى.

8.8.2 إذا كنتم تحملون قطعة ذات قيمة عالية أو آلة موسيقية أو حقيبة دبلوماسية تريدون نقلها كأمتعة غير مفحوصة ولكن حجمها أو وزنها يفوق الحدود الموضوعة للأمتعة غير المفحوصة، يتعين عليكم شراء مقعد إضافي واحد أو أكثر (إذا كان متوفرا) على الدرجة نفسها التي تسافرون فيها لغرض وضع تلك القطعة المسموح بنقلها بجواركم أثناء الرحلة. ولا يمكنكم حمل أي أمتعة غير مفحوصة من أي نوع آخر من المواد التي تفوق في الوزن والحجم الحدود التي وضعناها للأمتعة غير المفحوصة.

8.9 استلام وتسليم الأمتعة المفحوصة

8.9.1 عليكم استلام الأمتعة المفحوصة فور توفرها في وجهة الوصول أو محطة التوقف، وذلك ما لم تتطلب المادة 8.7.3 منا تسليمكم أمتعتكم. وإذا لم تستملوا أمتعتكم خلال فترة زمنية معقولة، يمكن أن نفرض عليكم رسوم تخزين. وإذا لم تطالبوا بأمتعتكم المفحوصة خلال 3 أشهر من تاريخ توفرها للاستلام في وجهة الوصول أو محطة التوقف، يجوز لنا التصرف بها والاحتفاظ بأي عائد لمصلحتنا بدون إشعار أو تحمل أي مسؤولية تجاهكم.

8.9.2 الشخص الذي يحمل بطاقة تسجيل وبطاقة تعريف الأمتعة هو فقط الذي يحق له المطالبة باستلام قطعة من الأمتعة المفحوصة. ولا نتحمل أية مسؤولية بشأن التأكد من هوية أو صلاحية الشخص الذي يحمل بطاقة تسجيل وبطاقة تعريف الأمتعة، أو التأكد من حقه في استلامها.

8.9.3 إذا لم يتمكن الشخص الذي يطالب باستلام قطعة من الأمتعة المفحوصة من إبراز بطاقة تسجيل وبطاقة تعريف الأمتعة، فإن على هذا الشخص أن يثبت بأن الأمتعة تخصه قبل أن نسمح له باستلامها. ولا نتحمل أية مسؤولية للقيام بأي إجراءات عند تقييم الحق باستلام الأمتعة سوى استفسارات محدودة من الشخص الذي يطالب باستلامها.

88.10 الحيوانات

لن نقبل بنقل أي حيوان إلا إذا تقدمتم بطلب وحصلتم على موافقتنا المسبقة، بالإضافة إلى الوفاء بكافة شروطنا المذكورة أدناه والالتزام بلوائحنا السارية.

8.10.1 يتعين عليكم حفظ الحيوانات في أقفاص بطريقة مناسبة (مع ما تحتاجه من الغذاء والماء) لتوضع في حاوية مناسبة تخصص للنقل في عنبر الشحن الخاص بالطائرة وفقا للشروط القانونية المعمول بها. نحن نحتفظ بالحق في تحديد طريقة النقل وتحديد عدد الحيوانات التي يمكن نقلها على متن الرحلة.

8.10.2 أن يترافق الحيوان، وأن يقدم لنا الدليل بذلك، مع الشهادات الصحية وشهادات التطعيم، وتصاريح الدخول والمرور والخروج والوثائق الأخرى المطلوبة من قبل دول المغادرة أو الدخول أو العبور.

8.10.3 أن تدفعوا الرسوم المنطبقة على الحاوية التي يحفظ الحيوان بداخلها، إلا إذا كان الحيوان من نوع الحيوانات المساعدة.

8.10.4 باستثناء الأحوال التي يكون فيها نقل الحيوان خاضعا لقواعد المسؤولية المنصوص عليها باتفاقية وارسو أو اتفاقية مونتريال، لن نكون مسؤولين عن فقدان أو إصابة أو مرض أو وفاة الحيوان ما لم يكن ذلك ناجما عن إهمالنا وحدنا.

8.10.5 إذا قمنا بنقل حيوان دون أن يكون مصحوبا بجميع الشهادات والتصاريح المطلوبة في المادة 8.10.2، لن نكون مسؤولين تجاهكم عن أية خسارة قد تصيبكم وعليكم أن تدفعوا أو تسددوا لنا (عند الطلب) أية غرامات، أو تكاليف، أو خسارة، أو التزامات تفرض علينا أو نتكبدها نتيجة عدم توفر واحدة أو أكثر من الشهادات أو التصاريح المطلوبة.

وفي حال سفركم إلى الولايات المتحدة الأميركية أو منها، فإن تطبيق النظم واللوائح المحلية قد يعني أنكم لا تحتاجون إلى الالتزام بكل أو بجزء من الشروط المذكورة في هذه المادة 8.10. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا أو زيارة الموقع الشبكي https://www.emirates.com/us/english/.

8.11 التزامات المسافرين

8.11.1 يجب أن تكونوا على دراية تامة بمحتوى جميع أمتعتكم.

8.11.2 يجب عليكم عدم ترك أمتعتكم بدون مراقبة منذ لحظة تعبئتها وعدم قبول أي أشياء من مسافر آخر أو من أي شخص آخر.

8.11.3 لا يجوز لكم السفر بأمتعة يعهد بها إليكم طرف ثالث.

المادة 9 — الجداول الزمنية، والتأخير، وإلغاء الرحلات، والمنع من الصعود إلى الطائرة

9.1 الجداول الزمنية

9.1.1 إن أوقات الرحلات والمدة الموضحة في جداولنا الزمنية تهدف فقط إلى إعلام المسافرين بالرحلات التي نقدمها وقد تتغير بين تاريخ النشر (أو الإصدار) وتاريخ سفركم الفعلي. ولا نقدم لكم أية ضمانات بشأن مواعيد الرحلات ومددها، ولا تشكل جزء من عقد النقل المبرم معنا.

9.1.2 قبل أن نوافق على حجزكم، سنقوم نحن أو وكيلنا المعتمد بإبلاغكم بموعد الرحلة وسيظهر هذا الموعد على تذكرتكم أو في إيصال/ مسار الرحلة المذكور على تذكرتكم الإلكترونية. ومن الممكن أن نحتاج إلى تغيير موعد إقلاع رحلتكم و/أو مطار المغادرة أو الوصول بعد إصدار التذكرة أو إصدار إيصال/ مسار الرحلة المذكور على التذكرة الإلكترونية. وتتحملون مسؤولية تزويدنا أو تزويد وكيلنا المعتمد بالمعلومات الخاصة للاتصال بكم، بحيث نقوم أو يقوم وكيلنا المعتمد بإخطاركم بأي من هذه التغييرات.

9.1.3 يحق لكم استرداد أموالكم بشكل غير طوعي وفقا للمادة 10.2 إذا قمنا بتغيير وقت المغادرة ومطار المغادرة و/أو مطار الوجهة بعد إصدار تذكرتكم و:

(أ) إذا كان التغيير كبيرا جدا؛
(ب) إذا لم يكن التغيير مقبولا بالنسبة لكم؛ و
(ج) إذا لم نتمكن نحن أو وكيلنا المعتمد أن نحجز لكم رحلة أخرى تكونون على استعداد لقبولها.

وباستثناء ذلك، لن تترتب علينا مسؤولية تجاهكم لأي فقدان أو تكلفة أيا كانت.

9.2 الحلول المتبعة في حالة الإلغاء، وتغيير المسار والتأخير

9.2.1 يحدث أحيانا إلغاءات و/أو تأخير في مواعيد المغادرة وفي الوقت الذي تستغرقه الطائرة في الطيران إلى وجهة وصول معينة بسبب ظروف أو أسباب خارجة عن إرادتنا (على سبيل المثال، إجراءات حكومية، أوبئة، سوء الأحوال الجوية أو تأخير أو إضراب العاملين في قطاع المراقبة الجوية). بالإضافة إلى ذلك:

(أ) لن نتحمل أي مسؤولية تجاهكم في حالة حدوث أي ظروف خارجة عن إرادتنا باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في شروط النقل هذه.
(ب) سنقوم باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية ضمن الحدود المعقولة لتفادي تأخير نقلكم ونقل أمتعتكم. وقد تتضمن هذه الإجراءات استخدام طائرة بديلة أو إجراء ترتيبات لتسيير رحلة يتم تشغيلها نيابة عنا من خلال شركة طيران بديلة أو كلاهما.

9.2.2 يحق لكم اختيار أحد الحلول الثلاثة التالية المذكورة في المواد 9.2.2 من (أ) إلى (ج) إذا ما قمنا بإلغاء رحلة ما، أو أخفقنا في تسيير رحلة تتوافق بشكل معقول مع الجدول الزمني، أو إذا أخفقنا في التوقف في مطار الوصول أو محطة التوقف المقصودة أو تسببنا في عدم لحاقكم برحلة متابعة معنا أو رحلة متابعة مع شركة طيران أخرى لديكم حجز مؤكد/ رحلة مباشرة مع توفر الوقت الكافي للحاق برحلة المتابعة بعد الوقت المقرر لوصول رحلتكم. سوف نأخذ في الاعتبار احتياجاتكم عندما نختار من بين الحلول الثلاثة المتاحة، وسيتم توفير هذا الحل الذي اختارته طيران الإمارات بدون أي رسوم إضافية. يرجى أيضا مراجعة المادة 9.2.3 للاطلاع على الحدود المتعلقة بحقوقكم ومسؤولياتكم.

(أ) **الحل الأول** - سنقوم بنقلكم ونقل أمتعتكم في أقرب فرصة على إحدى رحلاتنا الأخرى التي يتوفر عليها مكان وتمديد صلاحية تذكرتكم عند الضرورة لكي تشمل هذا النقل.

(ب) **الحل الثاني** - سنقوم بتغيير مسار رحلتكم ومسار أمتعتكم ضمن فترة زمنية معقولة إلى وجهة الوصول الموضحة في تذكرتكم على رحلة أخرى من رحلاتنا أو على رحلة لشركة طيران أخرى، أو بواسطة وسائل أخرى ودرجة نقل

نتفق عليها بشكل متبادل. وسنقوم أيضا برد القيمة لأي فارق في السعر، والضرائب، والرسوم والأجور والمصروفات الإضافية التي يتم دفعها نظير نقلكم وأي أسعار، وضرائب، ونفقات، ورسوم ورسوم إضافية بقيمة أقل تنطبق على عملية النقل المعدلة.

(ج) **الحل الثالث** - سنقوم برد أموالكم بشكل غير طوعي وفقا لأحكام المادة 10.2.

9.2.3 لا تؤثر الحلول الثلاثة المنصوص عليها في المواد 9.2.2 (أ) إلى (ج) في أي حقوق قد تعود لكم بموجب المادة 15.6. وتمثل تلك الحلول والحقوق الثلاثة الحلول والحقوق الوحيدة والحصرية المتاحة لكم إذا تأثرت عملية النقل بإحدى الأحداث المدرجة في المادة 9.2.

9.3 المنع من الصعود إلى الطائرة

9.3.1 إذا لم نتمكن من نقلكم على الدرجة الموضحة في تذكرتكم على رحلة لديكم حجز مؤكد عليها وقد أوفيتم بكافة المواعيد النهائية المحددة لإنجاز إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة:

(a) سنقوم بنقلكم على إحدى رحلاتنا اللاحقة على نفس الدرجة الموضحة في تذكرتكم أو، إذا اخترتم ذلك، سنقوم بنقلكم على إحدى رحلاتنا الأخرى في درجة مختلفة. وإذا ما تم خفض فئة الخدمة الموضحة على تذكرتكم، سنرد لكم الفرق بين الأسعار، والضرائب، والرسوم والأجور والمصروفات الإضافية السارية والمدفوعة للدرجة الموضحة على التذكرة والدرجة والأسعار، والضرائب، والنفقات، والأجور والمصروفات الإضافية التي تم نقلكم عليها، أو

(b) سنقوم بترتيب نقلكم عن طريق شركة طيران أخرى بحيث نمكنكم من الوصول إلى وجهتكم خلال فترة زمنية معقولة من زمن الوصول الأصلي المحدد، إذا اخترتم ذلك. وفي هذه الحالة، يستمر سريان شروط النقل هذه، إلا أن شروط النقل التشغيلية الخاصة بالناقل سوف تسري على كافة النواحي التشغيلية والإجرائية للرحلة الجوية المحول إليها.

وبدلا من ذلك، يحق لكم اختيار استرداد الأموال بصورة غير طوعية وفقا للمادة 10.2.

لن تسري أحكام هذه المادة 9.3.1 إذا ما رفضنا نقلكم لأسباب تجيزها شروط النقل هذه (على سبيل المثال، يرجى مراجعة المواد 6.4 و7 و8.6.1 و11.5 و13.1.6 و13.6).

9.3.2 إذا انطبق عليكم الخياران الواردان في المادة 9.3.1، سندفع لكم أي تعويض تستحقه بموجب القانون المرعي وسياستنا بشأن التعويض عن المنع من الصعود إلى الطائرة.

9.3.3 باستثناء حقوقكم التي تنص عليها المادة 9.3، لن نكون مسؤولين تجاهكم بشأن أي خسارة أو نفقات أيا كانت. يرجى الاستعلام عن سياستنا بشأن التعويض عن المنع من الصعود إلى الطائرة.

المادة 10- استرداد الأموال

10.1 عام

10.1.1 سنقوم برد الأموال المدفوعة نظير تذكرتكم أو أي جزء غير مستعمل منها، إضافة إلى الضرائب والرسوم والمصروفات والأجور الإضافية للظروف الاستثنائية وفقا لهذه المادة 10 وقواعد الأسعار والتعرفة المطبقة لدينا.

10.1.2 باستثناء إذا صدر عنا خلاف ذلك، سنقوم برد القيمة المدفوعة فقط للشخص الذي دفع ثمن التذكرة، شريطة حصولنا على إثبات بشأن التعريف بالهوية والدفع.

10.2 استرداد الأموال بشكل غير طوعي

10.2.1 يحق لكم استرداد المبلغ المحسوب وفقا للمادة 10.2.2 فقط إذا قمنا بما يلي:

(أ) ألغينا رحلتكم؛

(ب) تم تأخير موعد رحلتكم بفارق كبير أو تم تغيير مطار المغادرة/الوصول الخاص برحلتكم وتنطبق المادة 9.1.3؛

(ج) فشلنا في نقلكم على متن رحلة لديكم حجز مؤكد لها والتزمتم بالموعد النهائي لإنجاز إجراءات السفر والموعد النهائي للصعود إلى الطائرة ولم يتم رفض نقلكم للأسباب التي تسمح بها شروط النقل هذه؛

(د) لم يتم التوقف في وجهتكم أو في محطة التوقف؛ أو

(ه) تسببنا بتفويت رحلة متابعة في الحالات التي يكون لديكم فيها حجز مؤكد ويتوفر وقت كاف لإجراء الربط بين الوقت المحدد أصلا لوصول رحلتكم ووقت مغادرة رحلة المتابعة.

10.2.2 سيكون المبلغ المسترد الخاص بكم وفقا للمادة 10.2.1:

(a) مبلغ يعادل سعر التذكرة المدفوع (ويشمل الضرائب، والرسوم والأجور والمصروفات الإضافية للظروف الاستثنائية المدفوعة) إذا لم يستعمل أي جزء من التذكرة؛ أو

(b) إذا استعمل جزء من التذكرة، سندفع مبلغا يعادل الفرق بين السعر المدفوع (بما في ذلك الضرائب، والرسوم والأجور والمصروفات للظروف الاستثنائية المدفوعة) والسعر الصحيح (بما في ذلك الضرائب، والرسوم والأجور والمصروفات للظروف الاستثنائية المدفوعة) للسفر بين المحطات التي استخدمتم تذكرتكم لأجلها.

10.2.3 سوف نقوم برد الأموال وفقا لهذه المادة 10.2 إذا رفضنا نقلكم لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة 7.1 أو أنهينا خدمة نقلكم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 11.5، باستثناء أنه لن يحق لكم استرداد أي أموال مقابل أي رحلة تم رفض نقلكم إليها أو حدث فيها أي سلوك غير مقبول.

10.2.4 باستثناء استرداد الاموال التي تنص عليها هذه المادة 10.2، لن نكون مسؤولين تجاهكم بشأن أي خسارة أو نفقات أيا كانت. يرجى أيضا مراجعة المادة 7.2 والمادة 11.5 (التي تسمح لنا باستعمال قيمة تذكرة سفركم عن النقل غير المستعمل لتعويض التكاليف التي عليكم دفعها).

10.3 استرداد الأموال الطوعي

10.3.1 إذا كان استرداد سعر تذكرتكم مستحقا لأسباب عدا عن تلك المذكورة في المادة 10.2، فإن المبلغ المسترد سيكون على النحو التالي:

(a) مبلغ يعادل السعر المدفوع (بما في ذلك الضرائب، والرسوم والأجور والمصروفات للظروف الاستثنائية المدفوعة) ناقصا أية رسوم مطبقة، إذا لم يتم استخدام أي جزء من التذكرة كما تخصم أيضا الرسوم الإدارية إذا كانت تذكرتكم خاضعة لقيود معينة؛ أو

(b) إذا استعمل جزء من التذكرة، سيتم رد مبلغ يعادل الفرق بين السعر المدفوع (بما في ذلك الضرائب، والرسوم والأجور والمصروفات للظروف الاستثنائية المدفوعة) والسعر الحقيقي (بما في ذلك الضرائب، والرسوم والأجور والمصروفات للظروف الاستثنائية المدفوعة) للسفر بين المحطات التي استخدمت التذكرة لأجلها، ناقصا أية رسوم مطبقة (بما في ذلك مصروفات إدارية مطبقة) إذا كانت تذكرتكم خاضعة لقيود معينة.

10.4 حق رفض استرداد الأموال

10.4.1 لن نرد الأموال إذا تم تقديم الطلب بعد مرور أكثر من سنتين من تاريخ إصدار التذكرة الأصلية.

10.4.2 لن نقوم برد قيمة تذكرة في حال عند وصولكم إلى بلد ما قمتم بتقديمها لنا أو لمسؤولين حكوميين كدليل بأنكم تعتزمون في المستقبل المغادرة من ذلك البلد، إلا إذا أثبتم لنا بأن لديكم إذنا للبقاء في ذلك البلد أو أنكم ستغادرون البلد مع شركة طيران أخرى أو بوسيلة مواصلات أخرى.

10.4.3 لن نقوم برد قيمة تذكرة تم ختمها من قبل مؤسسة حكومية بختم يفيد «لا يتم رد قيمتها» أو إذا كانت تلك التذكرة صادرة كبديل لتذكرة مفقودة أو تذكرة مزيفة ختمت من قبل مؤسسة حكومية بختم يفيد «لا يتم رد قيمتها»، إلا إذا أثبت لنا بأن لديكم إذن من تلك المؤسسة الحكومية باسترداد قيمتها.

10.4.4 لن نقوم برد قيمة تذكرة تخص رحلة تم رفض نقلكم عليها (لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة 7.1) أو تخص رحلة تم إخراجكم منها (لأي من الأسباب المنصوص عليها في المواد 11).

10.5 العملة

سنقوم برد القيمة بنفس الطريقة والعملة المستخدمة في دفع قيمة التذكرة.

10.6 الجهة التي سترد قيمة التذكرة

سنقوم بدفع الرد الطوعي لقيمة التذكرة فقط إذا كانت التذكرة صادرة عنا أوعن وكلائنا المعتمدين.

10.7 حدود حقوقكم

ما لم يصدر عنا خلاف ذلك في شروط النقل هذه، فإن حقوق استرداد الأموال ورد القيمة الموضحة في المادة 10 هذه تمثل الحقوق الوحيدة المتاحة لكم في مواجهتنا إذا لم يتم إنجاز نقلكم لأي سبب كان. ويعني هذا أنه لا تترتب علينا مسؤولية تجاهكم لأي فقدان أو تكلفة أيا كانت.

المادة 11 — السلوك على متن الطائرة

11.1 عام

في كل الأوقات أثناء عملية نقلكم، يتعين عليكم التصرف بطريقة لا يرجح أن:

11.1.1 تتعارض مع قوانين أي دولة لها سلطة اختصاص قضائي على الطائرة.

11.1.2 تعرض الطائرة أو أي شخص أو ممتلكات للخطر أو التهديد بذلك (سواء من خلال التهديد الخادع أو خلاف ذلك).

11.1.3 إصابة أو تعريض صحة الأشخاص الآخرين على متن الطائرة للضرر أو التسبب بخطر أو تهديد بالإصابة أو إلحاق الضرر بالصحة.

11.1.4 التسبب في المضايقة، أو أن ترفع ضدكم الشكاوى من قبل أشخاص آخرين على متن الطائرة بسبب سلوككم غير المقبول (ويضم مثل هذا السلوك، على سبيل المثال، المضايقة أو التحرش أو التعدي الجنسي أو إلحاق الأذى)؛

11.1.5 التسبب الفعلي أو المحتمل في فقدان أو إتلاف ممتلكاتنا أو ممتلكات الأشخاص الآخرين على متن الطائرة.

11.1.6 إعاقة أداء أفراد الطاقم لواجباتهم أو التدخل في أعمالهم.

11.1.7 مخالفة أية تعليمات أو توجيهات صادرة عن الطيار المسؤول، أفراد طاقم الطائرة أو شركة الطيران (سواء كانت شفهية أم بموجب إخطار) تصدر بصورة شرعية لغرض ضمان سلامة أو أمن الطائرة والأشخاص أو الممتلكات و/أو راحة الركاب، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالسلامة، والأمن، والجلوس في المقاعد، وربط الأحزمة، والتدخين، وتناول المشروبات الروحية أو تعاطي المخدرات واستعمال الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الهواتف الخلوية، أو أجهزة الحاسوب المحمول، أو الألواح الإلكترونية، أو الألعاب الإلكترونية أو أجهزة الإرسال (مثل الألعاب التي يتم التحكم بها لاسلكيا وأجهزة الووكي توكي).

يرجى مراجعة المادة 18 بشأن القرارات التي نتخذها في ما يتعلق بتطبيق المادة 11 عليكم.

11.2 المشروبات الروحية على متن الطائرة

لا يسمح لكم بتناول المشروبات الروحية على متن الطائرة (سواء تم شراؤها معفاة من الرسوم منا أو من طرف آخر أو تم الحصول عليها بطرق أخرى).

11.3 سياسة التدخين

التدخين غير مسموح به على متن أي من رحلاتنا.

11.4 التصوير

لا يسمح بالتقاط صور/مقاطع فيديو لأي شخص أو معدات على متن طائراتنا أو أثناء عملية الصعود/النزول من الطائرة بدون الحصول على إذن صريح من جميع الأشخاص الموجودين في الصورة/الفيديو أو قبطان رحلتكم. بالإضافة إلى ذلك، قد يحظر التقاط الصور/مقاطع الفيديو على طائراتنا في أي وقت بناء على تعليمات الطاقم. ويجوز لأي فرد من أفراد الطاقم أن يطلب حذف الصور أو مقاطع الفيديو التي تم التقاطها بشكل غير قانوني أو بدون الحصول على الموافقة اللازمة.

11.5 مخالفة الواجب

إذا اعتقدنا بشكل معقول بأنكم تخلفتم عن الالتزام تماما بكافة الواجبات المترتبة عليكم بموجب المادة 11 أو المادة 7.1.

11.5.1 قد نضطر إلى إحالة المسألة إلى الشرطة المختصة أو أي سلطة إنفاذ قانون أخرى.

11.5.2 ربما نتخذ إجراءات نعتبرها ضرورية للحيلولة دون استمرار أو تكرار ذلك السلوك المسيء، بما في ذلك، المنع جسديا و/أو إخراجكم من الطائرة و/أو رفض نقلكم بعد محطة توقف (سواء تم التوقف لغرض إخراجكم من الطائرة أو لغير ذلك).

11.5.3 قد نقرر رفض نقلكم في أي وقت في المستقبل.

11.5.4 ستعيدون لنا أية تكاليف نتكبدها لأجل: (أ) إصلاح أو إبدال أية ممتلكات تسببتم في فقدانها أو إتلافها أو إهلاكها؛ (ب) دفع التعويض لأي مسافر أو أي عضو من طاقم الطائرة تأثر بأفعالكم؛ (ج) تحويل مسار الطائرة بغرض إنزالكم منها. وقد نستخدم قيمة أي من النقل غير المستعمل على تذكرتكم أو أية أموال تخصكم في حوزتنا لدفع المبالغ المستحقة لنا منكم.

المادة 12 — الخدمات المقدمة من طرف ثالث

12.1 إذا قمنا بالترتيب مع جهة خارجية لتوفر لكم خدمة نقل الحمولات على سطح الطائرة أو خدمات أخرى (مثل خدمة الليموزين أو خدمات النقل البري أو الحجز في الفنادق أو تأجير السيارات) أو إذا قمنا بإصدار تذكرة أو إيصال لك يتعلق بأية خدمة نقل على سطح الطائرة أو أية خدمات أخرى، فإننا بذلك نتصرف على أننا وكيلكم في عمل هذه الترتيبات أو إصدار التذكرة أو الإيصال. تسري عليكم البنود والشروط الخاصة بالشركة التي ستوفر الخدمات.

12.2 لا نتحمل أي مسؤولية تجاهكم (بما في ذلك عدم الالتزام بإعادة أي جزء من تذكرتكم) عن النقل على متن الطائرة أو الخدمات الأخرى التي نتولى إجراء الترتيبات بشأنها نيابة عنكم والتي تقوم شركة أخرى بتقديمها لكم إلا إذا كان ذلك يعود لإهمالنا وحدنا. يرجى مراجعة المادتين 7.8 و7.9 بشأن الخدمات التي يتم توفيرها بواسطة أطراف خارجية.

المادة 13 — وثائق السفر، والتفتيش الجمركي والأمني:

13.1 عام

13.1.1 يجب عليكم **(أ)** التحقق من متطلبات الدخول ذات الصلة لأي بلد تزورونه (حتى كمسافر عبور)؛ و**(ب)** الحصول على جميع جوازات السفر والتأشيرات والشهادات الصحية ووثائق السفر الأخرى اللازمة لرحلتكم والاحتفاظ بها وتقديمها إلينا.

13.1.2 يتعين عليكم مراعاة كافة القوانين واللوائح والأوامر والشروط الأخرى لكافة الدول التي تغادرونها، أو تدخلونها أو تعبرونها أثناء رحلتكم.

13.1.3 للحصول على التفاصيل بشأن وثائق السفر المطلوبة، تقع على مسؤوليتكم مهمة الاتصال بالسفارات أو القنصليات أو الهيئات الأخرى المعنية لكافة الدول ذات الصلة قبل إجراء الحجز وأثناء إجرائكم الحجز. وإذا كنتم لا تعتزمون السفر على الفور، ننصحكم بأن تتصلوا بنفس هذه الهيئات مرة أخرى قبل البدء بالسفر للتأكد من عدم تغير الشروط التي تسري عليكم وأن وثائق السفر الخاصة بكم لا تزال صالحة لكافة الرحلات، والوجهات المقصودة والمحطات التي تعتزمون التوقف فيها.

13.1.4 يتعين عليكم عند الطلب أن تقدموا لنا كافة جوازات السفر، والتأشيرات، والشهادات الصحية وغير ذلك من وثائق السفر المطلوبة لرحلتكم، كما يتعين عليكم السماح لنا بتصوير هذه الوثائق أو أن نعهد بها لأحد أعضاء طاقم الرحلة على متن طائرتكم للاحتفاظ بها خلال الرحلة بصورة آمنة وذلك لقاء إصدار إيصال. ويحق لنا أن نطلب منكم تقديم تلك المستندات في أي وقت قبل وأثناء نقلكم.

13.1.5 لن نتحمل المسؤولية تجاهكم إذا لم يكن لديكم كافة جوازات السفر، والتأشيرات، والشهادات الصحية ووثائق السفر الأخرى المطلوبة لأجل رحلتكم، أو في حال كانت إحدى هذه الوثائق منتهية الصلاحية، أو إذا لم تتقيدوا بكافة القوانين، واللوائح، والأوامر والمتطلبات الأخرى لكافة الدول التي تغادرونها، أو تدخلونها أو تعبرون من خلالها في مسار رحلتكم.

13.1.6 لن نقبل نقلكم أو نقل أمتعتكم إذا كانت وثائق سفركم لا تفي بالشروط المطلوبة أو إذا لم تلتزموا بالشروط الأخرى المنصوص عليها في المادة 13.1. ويحق لنا رفض نقلكم بهذه الطريقة حتى إذا كنتم قد بدأتم أو أكملتم جزءا من عملية نقلكم قبل أن يتبين لنا (سواء نتيجة لإعمال المادة 13.1.4 أو خلاف ذلك) أنكم لم تلتزموا بالمادة 13.1.

13.2 رفض الدخول

13.2.1 إذا تم رفض دخولكم إلى بلد ما (بما في ذلك البلد الذي تمرون عبره أثناء طريقكم إلى وجهتكم)، فيجب عليكم دفع:

(أ) أي غرامة أو عقوبة أو تهمة يتم فرضها علينا من قبل الحكومة المعنية (بما في ذلك تكاليف الاحتجاز)؛
(ب) أي تكاليف احتجاز نتحملها؛
(ج) أجرة نقلكم من ذلك البلد، بالإضافة إلى كلفة المرافق إذا لزم الأمر؛ و
(د) أي تكاليف أخرى نوافق على دفعها لأسباب معقولة.

13.2.2 ولن نرد لكم قيمة الأجرة التي دفعتموها نظير نقلكم إلى المطار الذي رفض فيه دخولكم.

13.3 المسافر مسؤول عن الغرامات وتكاليف الاحتجاز والرسوم الأخرى

يتعين عليكم أن تدفعوا لنا عند الطلب مبلغ أية غرامة أو جزاءات أو تكاليف احتجاز أو نفقات إبعاد أو إخراج أو تكاليف مرافقة (إن وجدت) وتكاليف التذكرة/ التذاكر التي صدرت لكم أو أية نفقات أخرى نتكبدها بسبب عدم تقيدكم (طوعا أو كرها) بأي من القوانين، أو الأنظمة، أو الأوامر أو شروط السفر الأخرى للدولة التي سافرتم إليها أو بسبب تخلفكم عن إبراز وثائق السفر المطلوبة لدى طلب دخول دولة معينة أو رفض السماح لكم بدخول ذلك البلد. وقد نستخدم قيمة أي من النقل غير المستعمل على تذكرتكم أو أية أموال تخصكم في حوزتنا لدفع المبالغ المستحقة لنا منكم.

13.4 إعادة وثائق السفر التي تتم مصادرتها

لن نكون مسؤولين تجاهكم عن إعادة أي من وثائق السفر، أو وثائق التحقق من الشخصية أو التذاكر التي تمت مصادرتها من قبل هيئة حكومية أو أي هيئة أخرى معنية.

13.5 تفتيش الجمارك

يتعين عليكم إن اقتضى الأمر الحضور عند تفتيش أمتعتكم من قبل مسؤولي الجمارك أو غيرهم من المسؤولين الحكوميين. ولسنا مسؤولين تجاهك عن أي تلف تتكبدونه أثناء إجراء هذا التفتيش أو جراء عدم حضوركم.

13.6 التفتيش الأمني

يتعين عليكم السماح بإجراء عمليات التفتيش الأمني لكم ولأمتعتكم وكذلك التحقق والفحص الضوئي الذي نجريه نحن أو وكلاؤنا أو المسؤولون الحكوميون أو المسؤولين في المطار أو الشرطة أو المسؤولون العسكريون أو شركات الطيران الأخرى المشتركة في عملية نقلكم. وإذا لم تسمحوا بذلك، فسوف نرفض نقلكم ونقل أمتعتكم. يرجى مراجعة المادة 8.6 بشأن التفتيش الأمني لأمتعتكم.

المادة 14 — شركات الطيران المتتابعة

في الأحوال التي يتم فيها نقلكم من جانبنا ومن جانب شركات الطيران الأخرى على نحو متتابع بموجب تذكرة سفر واحدة، أو بموجب تذكرة ذات صلة، يرجح اعتبار ذلك عملية نقل واحدة لغرض اتفاقية وارسو واتفاقية مونتريال. يرجى مراجعة المادة 15.2 للاطلاع على حدود مسؤوليتنا في ما يتعلق بهذا النقل.

المادة 15 — المسؤولية عن الضرر

15.1 القوانين المعمول بها

تتحدد مسؤوليتنا بموجب القانون المعمول به وشروط النقل هذه. وفي حال اشتراك شركات طيران أخرى في عملية نقلكم فإن مسؤولية كل شركة طيران تشارك في نقلكم تتحدد وفق القانون المعمول به وحسب شروط النقل الخاصة بشركة الطيران، إلا إذا نصت شروط النقل هذه على خلاف ذلك. قد يشمل القانون المعمول به اتفاقية وارسو أو اتفاقية مونتريال و/أو القوانين المطبقة في كل دولة على حدة. تنطبق اتفاقية وارسو واتفاقية مونتريال على النقل الدولي كما هو معرف في هاتين الاتفاقيتين. الأحكام الخاصة بمسؤوليتنا مندرجة في المادة 15.

15.2 نطاق المسؤولية

سنكون مسؤولين فقط عن الضرر الذي يقع أثناء عملية النقل التي نتولى نحن تنفيذها، أو عملية النقل التي نتحمل بشأنها مسؤولية قانونية تجاهكم. أما في الحالات التي نصدر فيها تذكرة سفر لغرض النقل بواسطة شركة طيران أخرى، أو نتولى تسجيل أمتعتكم لغرض النقل بواسطة شركة طيران أخرى، فإننا نفعل ذلك فقط كوكيل لشركة الطيران ذات الصلة.

15.3 حدود عامة

15.3.1 في الحالات التي تنطبق فيها اتفاقية وارسو أو اتفاقية مونتريال على عملية نقلكم، فإن مسؤوليتنا تخضع للقواعد والحدود المنصوص عليها في الاتفاقية واجبة التطبيق.

15.3.2 سيتم إعفاؤنا من المسؤولية كليا أو جزئيا إذا أمكننا أن نثبت بأن الضرر نتج من أو أسهم في وقوعه إهمالكم أو تصرف آخر خاطئ أو إغفال.

15.3.3 وقد يتم إعفاؤنا من المسؤولية كليا أو جزئيا إذا أمكننا أن نثبت بأن الضرر لم ينتج من إهمالنا، أو أنه نتج عن إهمال طرف ثالث، أو أننا اتخذنا إجراءات معينة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

15.3.4 لن نكون مسؤولين عن أي ضرر ينشأ عن التزامنا بالقوانين المحلية السارية، واللوائح والأنظمة الحكومية أو عن عدم التزامكم بذلك باستثناء ما تنص عليه اتفاقية وارسو أو اتفاقية مونتريال.

15.3.5 باستثناء ما يرد في شروط النقل هذه بخلاف ذلك، تقتصر مسؤوليتنا تجاهكم على الأضرار القابلة للتعويض التي يحق لكم استعادتها مقابل إثبات الخسائر والتكاليف بموجب اتفاقية وارسو واتفاقية مونتريال أو القوانين المحلية التي قد تنطبق.

15.3.6 ينطبق عقد نقلكم المبرم معنا (بما في ذلك هذه الشروط الخاصة بالنقل والاستثناءات أو حدود المسؤولية) على وكلائنا المعتمدين، والعاملين لدينا، وموظفينا وممثلينا بنفس القدر الذي ينطبق به علينا. وعليه، فإن إجمالي المبلغ القابل للاسترجاع منا ومن وكلائنا المعتمدين، والموظفين والممثلين والأشخاص التابعين لنا لن يتجاوز مسؤوليتنا نحن، إن وجدت.

15.3.7 لا يوجد في شروط النقل هذه أي شيء من شأنه:

(a) التنازل عن أي استثناء أو حد من حدود مسؤوليتنا المنصوص عليها في اتفاقية وارسو أو اتفاقية مونتريال أو القوانين المحلية السارية؛ أو

(b) أن يمنعنا من استثناء أو تحديد مسؤوليتنا وفق نصوص اتفاقية وارسو أو اتفاقية مونتريال، على النحو واجب التطبيق، أو بموجب أية قوانين أخرى تنطبق على ذلك، أو يدفعنا إلى التخلي عن أي دفاع يتوفر لنا بموجب ذلك ضد أي هيئة عامة للتأمين الاجتماعي أو ضد أي شخص تقع عليه مسؤولية دفع، أو قام بدفع، تعويض مقابل وفاة مسافر أو جرحه أو إصابته بإصابة جسدية أخرى.

15.4 وفاة أو إصابة المسافرين

15.4.1 تخضع مسؤوليتنا عن الضرر الذي يلحق بكم في حالة الوفاة أو الجرح أو إصابة جسدية أخرى نتيجة حادث، للقواعد والحدود المنصوص عليها في اتفاقية وارسو أو اتفاقية مونتريال والقانون المعمول به.

15.4.2 نوافق على تسديد دفعات مقدمة لكم أو لورثتكم شريطة مراعاة الشروط والأحكام التالية:

(a) أن يكون مستلم الدفعات شخصا طبيعيا (أي شخص بالمعنى العادي للكلمة بعكس الشخص الاعتباري أو الشركة)؛

(b) يجب أن يكون لديكم أو لدى مستلم الدفعة، الحق في تلقي التعويض بموجب القوانين السارية؛

(c) تدفع هذه الدفعات فقط فيما يخص احتياجات اقتصادية يجب تلبيتها على الفور؛

(d) أن يكون مبلغ الدفعة متناسبا مع حجم الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها المتلقي نتيجة الوفاة أو الجرح أو الإصابة الجسدية، ويستثنى من ذلك أنه في حالة الوفاة، فإن هذه الدفعة لن تقل عما يساوي بالعملة المحلية 16,000 حق من حقوق السحب الخاص (SDR) لكل مسافر؛

(e) تسدد الدفعة في موعد أقصاه 15 يوما بعد تحديد شخصية صاحب الحق في التعويض وفق القوانين السارية؛

(f) لا يحق لأي شخص تلقي دفعة إذا كان هو أو المسافر الذي تدفع لأجله الدفعة قد تسبب أو أسهم في وقوع الضرر الذي تتعلق به الدفعة نتيجة إهماله؛

(g) تسدد جميع الدفعات مع مراعاة الشرط بأن هذه الدفعات سترد إلينا إذا ثبت أن المتلقي لم يتقيد أو لم يلتزم بنص المادة 15.4.2 (ب) أو أنه هو أو المسافر الذي تتعلق به الدفعة قد تسبب أو ساهم في وقوع الضرر الذي تتعلق به الدفعة؛

(h) تتم تعويض الدفعات مقابل أي مبالغ تستحق الدفع لاحقا في ما يتعلق بمسؤوليتنا بموجب القوانين السارية؛

(i) مع مراعاة الحد الأدنى من الدفعة المحددة في المادة 15.4.2 (د) بشأن الوفاة، لن تتجاوز الدفعة الحد الأقصى للتعويض الذي قد نكون مسؤولين عن دفعة للمتلقي؛

(j) لا يشكل تسديد دفعة ما اعترافا بالمسؤولية من طرفنا؛

(k) لن يتم تسديد أي دفعة إلا إذا قام المتلقي بإعطائنا إيصالا موقعا بذلك يقر بموجبه سريان المواد 15.4.2 (ز) و(ح) و(ي)؛ و

(l) باستثناء مدى التضارب مع أي من القوانين السارية، ومع مراعاة دفع مبلغ الحد الأدنى المحدد في المادة 15.4.2 (د) في حالة الوفاة، فإن قرارنا بخصوص قيمة أي مبلغ يعتبر نهائيا.

15.5 الأمتعة

15.5.1 لا نتحمل مسؤولية الضرر الذي يصيب الأمتعة غير المفحوصة إلا إذا تسببنا فيه نتيجة إهمالنا المثبت صحة وقوعه.

15.5.2 لا نتحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأمتعة نتيجة لأي عيب طبيعي أو الجودة أو الأضرار الناتجة من وجود أي عيب بالأمتعة (على سبيل المثال، الإتلاف أو الضرر الذي تحدثه المادة سهلة الكسر أو القابلة للتلف وغيرها من المواد التي يحظر عليكم حملها ضمن أمتعتكم بموجب المادتين 8.3 و8.4). كما أننا لا نتحمل أي مسؤولية عن الإهلاك والبلى العادي نتيجة أعمال النقل الجوي الاعتيادية أو العادية (يرجى أيضا مراجعة المادة 8.7.6 بشأن ملاءمة أمتعتكم للنقل الجوي).

15.5.3 تتحدد مسؤوليتنا عن الضرر الذي يصيب الأمتعة بالحد الأقصى المنصوص عليه في المواد 15.5.4 (أ) إلى (هـ) ما لم تثبت أن الضرر ناتج من فعل أو إغفال من جانبنا بنية إلحاق الضرر أو من قبيل الإهمال مع العلم بأن ذلك قد يسفر عن إلحاق الضرر. وقد ترغبون في الإفصاح بصورة خاصة عن القيمة (يرجى مراجعة المادة 15.5.5) قبل الموعد النهائي لإنجاز إجراءات السفر أو شراء تأمين يغطي الأحوال التي تكون فيها القيمة الحقيقية أو تكلفة الاستبدال لأمتعتكم المفحوصة أو غير المفحوصة تفوق مسؤوليتنا.

15.5.4 ستكون مسؤوليتنا تجاه الأضرار التي تلحق بالأمتعة محدودة على النحو التالي:

(a) يدفع ما يعادل 332 وحدة حقوق سحب (SDR) بالعملة المحلية للمسافر نظير الضرر الذي يلحق بالأمتعة غير المفحوصة في الحالات التي تنطبق فيها اتفاقية وارسو على عملية النقل؛

(b) يدفع ما يعادل 17 وحدة حقوق سحب (SDR) بالعملة المحلية للكيلوغرام، أو أية مبالغ تفوق ذلك نوافق عليها وفق أحكام المادة 15.5.5 نظير الضرر الذي يلحق بالأمتعة المفحوصة في الحالات التي تنطبق فيها اتفاقية وارسو على عملية النقل؛

(c) يدفع ما يعادل 1,519 حقا من حقوق السحب الخاص (SDR) بالعملة المحلية للمسافر أو أية مبالغ تفوق ذلك نوافق عليها وفق أحكام المادة 15.5.5 نظير الضرر الذي يلحق بالأمتعة غير المفحوصة والمفحوصة في الحالات التي تنطبق فيها اتفاقية مونتريال على عملية النقل؛

(d) تطبق على عملية النقل حدود المسؤولية عن الضرر الذي يلحق بالأمتعة غير المفحوصة والمفحوصة المنصوص عليه في القانون المحلي وذلك في الأحوال التي ينطبق فيها القانون المحلي على عملية النقل بدلا من اتفاقيتي وارسو ومونتريال.

(e) تطبق حدود المسؤولية للضرر الذي يلحق بالأمتعة غير المفحوصة والمفحوصة المنصوص عليه في المواد 15.5.4 (أ) و(ب) في الأحوال التي لا تنطبق فيها اتفاقية وارسو ولا اتفاقية مونتريال على عملية النقل وليس هناك حد لمسؤوليتنا في القانون المحلي الواجب التطبيق.

15.5.5 سنقوم بزيادة حدود مسؤوليتنا تجاهكم عن الضرر الذي يلحق بأمتعتكم المفحوصة إلى مبلغ تحددونه ونوافق عليه عند قيامكم بتسليم أمتعتكم المفحوصة لنا في مكتب إنهاء إجراءات السفر، لكن هذا ينطبق فقط إذا دفعتم لنا رسوما إضافية تحسب وفق لوائحنا. يشار إلى هذا الإجراء بـ "الإعلان الخاص عن القيمة". يرجى التواصل معنا للاستعلام بشأن التفاصيل الخاصة بالرسوم المطبقة، إذا كنتم ترغبون في استخدام هذا الخيار. نحن نحتفظ بالحق في **(أ)** التحقق من ملاءمة القيمة المعلنة بحسب قيمة الأمتعة ومحتوياتها؛ و**(ب)** وضع حد أقصى لمستوى الإقرارات.

15.5.6 إذا لم يكن وزن أمتعتكم المفحوصة مدونا على بطاقة تسجيل الأمتعة، سنفترض أن هذا الوزن لا يزيد على وزن الأمتعة المسموح به مجانا لدرجة النقل التي تم حجزكم عليها.

15.5.7 إذا تم إنجاز عملية نقل أمتعتكم بواسطة شركات طيران متتابعة وتنطبق على ذلك النقل اتفاقية وارسو أو اتفاقية مونتريال، يحق لكم مطالبتنا إذا كنا نحن شركة الطيران الأولى أو الأخيرة المشاركة في تلك العملية، حتى ولو لم يلحق الضرر بالأمتعة خلال عملية النقل التي قمنا بتنفيذها.

15.5.8 إذا كانت الممتلكات الموجودة في أمتعتكم تسبب ضررا لنا أو لطرف ثالث، فيجب عليكم تعويضنا عن جميع الخسائر والتكاليف المتكبدة نتيجة لذلك.

15.6 التأخير في نقل المسافرين وأمتعتهم

تتحدد مسؤوليتنا عن الضرر الناتج من تأخير عملية النقل بنصوص اتفاقية وارسو واتفاقية مونتريال. في حالة النقل الخاضعة لاتفاقية مونتريال، ستقتصر مسؤوليتنا على (أ) ما يعادل 6,303 حق من حقوق السحب الخاصة (SDR) بالعملة المحلية عن الأضرار الناجمة عن التأخير في نقل المسافرين؛ و(ب) ما يعادل 1,519 حق من حقوق السحب الخاصة (SDR) بالعملة المحلية عن الأضرار الناجمة عن التأخير في نقل الأمتعة. وفي الأحوال التي لا تنطبق فيها أي من هاتين الاتفاقيتين، ليس لدينا أية مسؤولية تجاهكم بسبب التأخير، باستثناء ما هو منصوص عليه في شروط النقل هذه.

15.7 إبلاغ المسافرين الدوليين بحدود المسؤولية

15.7.1 في الحالات التي تتضمن رحلتكم الجوية وجهة نهائية أو توقف في دولة غير البلد الأصلي، نحيطكم علما بأن اتفاقية وارسو واتفاقية مونتريال قد تنطبقا على رحلتكم بأكملها، بما في ذلك أي جزء يقع بأكمله في البلد الأصلي أو في الوجهة النهائية.

15.7.2 في الأحوال التي تنطبق فيها اتفاقية مونتريال، تكون شركة الطيران مسؤولة عن الأضرار التي تثبت صحتها ممثلة في الوفاة والإصابة الجسدية، ولن تنطبق بعض الدفوع بشأن المسؤولية التي حددتها الاتفاقية فيما يخص الأضرار التي لا تتجاوز ما يعادل 151,880 حقا من حقوق السحب الخاصة (SDR) بالعملة المحلية.

15.7.3 في الحالات التي لا تنطبق فيها اتفاقية مونتريال، فإن شروط النقل لكثير من شركات الطيران (بما في ذلك شركة طيران الإمارات، كما هو محدد في المادة 15.4 أعلاه) تنص على أن المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الجسدية لا تخضع لأية حدود مالية كما هي معرفة باتفاقية وارسو وأنه بشأن الضرر الذي يصل إلى الحد الأقصى الذي يعادل 100000 حق من حقوق السحب الخاصة (SDR) بالعملة المحلية، لن ينطبق أي دفاع بشأن المسؤولية يرتكز على إثبات أن شركات الطيران قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة. وفي الحالات التي لا توجد فيها مثل هذه النصوص ضمن شروط النقل المعتمدة لدى شركات الطيران، يرجى ملاحظة ما يلي: (1) بالنسبة إلى المسافرين في رحلة جوية إلى الولايات المتحدة الأميركية أو منها، أو الذين يتوقفون وفق اتفاق في مكان داخل الولايات المتحدة، فإن اتفاقية وارسو بشأن عقود النقل الخاصة والممثلة في التعرفة السارية تنص على أن مسؤولية بعض شركات الطيران أو الأطراف في هذه العقود تجاه الوفاة أو الإصابة الجسدية التي تلحق بالمسافرين تتحدد في معظم الأحيان بالنسبة إلى الأضرار التي تثبت صحة وقوعها بمبلغ لا يتجاوز 75000 دولار أميركي للمسافر الواحد وأن هذه المسؤولية التي تقرر حدها الأقصى بذلك المبلغ لا تقوم على الإهمال من قبل شركة الطيران و(2) بالنسبة إلى الركاب المسافرين مع شركة طيران ليست طرفا في هذه العقود الخاصة، أو في رحلة جوية تنطبق عليها اتفاقية وارسو لكنها ليست متجهة إلى أو قادمة من الولايات المتحدة وليس لها مكان توقف متفق عليه داخل الولايات المتحدة، فإن مسؤولية شركة الطيران تجاه الوفاة أو الإصابة الجسدية التي تلحق بالمسافرين تتحدد في معظم الأحيان بمبلغ 10000 دولار أميركي أو 20000 دولار أميركي، (3) بعض الدول تفرض حدودا أعلى من تلك المنصوص عليها في البند (1) والبند (2).

تتوفر أسماء شركات الطيران أو الأطراف في هذه العقود الخاصة من النوع المذكور في البند (1) أعلاه لدى جميع مكاتب إصدار تذاكر السفر لتلك الشركات ويجوز الاطلاع عليها عند الطلب.

يمكن الحصول على الحماية الإضافية، وذلك بشراء تأمين من شركة خاصة. ولن يتأثر هذا التأمين بأي تحديد لمسؤولية شركة الطيران وفق اتفاقية وارسو أو اتفاقية مونتريال أو أي عقود نقل خاصة من النوع المذكور في البند (1) أعلاه. لمزيد من المعلومات، يرجى الاستفسار من ممثلي شركة الطيران أو شركة التأمين التي تتعامل معها.

ملاحظة: حدود المسؤولية البالغة 75000 دولار أميركي المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة 15.7 تتضمن التكاليف والرسوم القانونية باستثناء الحالات التي ترفع فيها قضية مطالبة في ولاية ينص قانونها على إصدار حكم منفصل بشأن الرسوم والنفقات القانونية، حيث تكون حدود المسؤولية في هذه الحالة بقيمة 58000 دولار أميركي عدا الرسوم والنفقات القانونية.

المادة 16 — الحدود الزمنية لمطالبات الأمتعة ومعالجة مطالبات الأمتعة والحدود الزمنية لجميع الدعاوى بشأن الأضرار

16.1 الحدود الزمنية لمطالبات الأمتعة

16.1.1 إذا ما قمتم أنتم، أو الشخص الذي يحمل بطاقة تسجيل وبطاقة تعريف الأمتعة بتفويض منكم، باستلام الأمتعة المفحوصة بدون شكوى، فإن عدم وجود شكوى يكفي لأن يكون دليلا على استلام الأمتعة المفحوصة في حالة جيدة إلا إذا أثبتم خلاف ذلك.

16.1.2 إذا أردتم مطالبتنا بتعويض بشأن ضرر لحق بالأمتعة المسجلة، فيتعين عليكم إخطارنا على النحو التالي:

(a) إذا كان الضرر الذي لحق بالأمتعة المفحوصة ضررا ماديا بطبيعته، فيتعين عليكم إخطارنا كتابة خلال 7 أيام من استلام الأمتعة المفحوصة؛

(b) إذا كان الضرر يتضمن فقدانا كليا أو جزئيا للأمتعة، فيتعين عليكم إخطارنا كتابة خلال 7 أيام من تاريخ وصول الأمتعة المفحوصة أو التاريخ الذي يفترض وصولها فيه؛

(c) وإذا أردتم مطالبتنا بتعويض عن تأخر الأمتعة المفحوصة، فيتعين عليكم إخطارنا خلال 21 يوما من تاريخ وضع الأمتعة تحت تصرفكم.

16.2 معالجة المطالبات المتعلقة بالأمتعة

16.2.1 يجب أن ترفق مع المطالبات بالتعويض عن الضرر اللاحق بالأمتعة، قائمة توضح كل العناصر المتأثرة وذلك عن طريق وصفها وبيان جهة الصنع والعمر مع إثبات شراء أو ملكية تلك العناصر. لا يطلب إثبات الشراء في ما يتعلق بأي عنصر تقل تكلفته عن 5 دولارات

أميركية (أو ما يعادلها بالعملة المحلية) أو يزيد عمره عن 5 سنوات وتقل قيمته المطالب بها عن 50 دولارا أميركيا (أو ما يعادلها بالعملة المحلية).

16.2.2 في حال المطالبة بالتعويض بشأن الضرر المادي للأمتعة، يجب عليكم الاحتفاظ بالأمتعة المتأثرة والسماح لنا بفحصها، إذا طلبنا ذلك، حتى نتمكن من تقدير طبيعة ومدى الضرر وإمكانية إصلاحه.

16.2.3 إذا أردتم المطالبة بتكاليف استبدال عنصر واحد يشكل جزءا من المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالأمتعة، يجب عليكم استشارتنا قبل أن تتكبدوا تلك التكاليف وإلا فإننا قد لا ندرج التكلفة في أي تعويض مستحق الدفع. لا ينطبق هذا الشرط إذا كان مجموع تكلفة العناصر المستبدلة لا يتجاوز 50 دولارا أميركيا أو ما يعادله بالعملة المحلية. يجب إرفاق إثبات شراء جميع العناصر المستبدلة مع مطالبتكم. ولا يطلب إثبات الشراء بما يرتبط بعنصر تقل تكلفته عن 5 دولارات أميركية (أو ما يعادلها بالعملة المحلية).

16.2.4 بالنسبة إلى جميع المطالبات بالتعويض بشأن الأمتعة، يتعين عليكم تزويدنا بأية معلومات قد نطلبها لتقييم قابلية مطالبتكم للتعويض ومبلغ التعويض المستحق.

16.2.5 بناء على طلبنا، سوف توقعون إقرارا بصحة المعلومات يتعلق بالوقائع المذكورة في مطالبتكم بأن الضرر الذي يلحق بالأمتعة قبل أن ندفع لكم أي تعويض.

16.2.6 من شأن عدم امتثالكم الكامل للمتطلبات ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 16.2 أن يؤثر سلبا على مبلغ أي تعويض قد تحصلون عليه.

16.3 الحد الزمني لإقامة الدعاوى بشأن الأضرار

ليس لكم الحق في المطالبة بأضرار إذا لم يتم إقامة دعوى بهذا الشأن خلال عامين من تاريخ الوصول إلى الوجهة المقصودة، أو من التاريخ الذي كان من المقرر أن تصل فيه الطائرة، أو من التاريخ الذي توقف فيه النقل.

المادة 17 — لوائحنا

وبالإضافة إلى شروط النقل هذه، تخضع بعض جوانب النقل للوائح المعمول بها لدينا. ويتعين عليكم الالتزام بلوائحنا حيثما كان تطبيقها واجبا (يرجى مراجعة المادة 2.4 بشأن ما يحدث إن كان هناك تعارض بين شروط النقل واللوائح المطبقة لدينا). نطبق لوائح بشأن، على سبيل المثال، الأطفال المسافرين دون مرافق، والنساء الحوامل، والمسافرين من أصحاب الهمم أو المرضى، ونقل الحيوانات (بما فيها الحيوانات التي تقدم المساعدة)، والقيود المفروضة على استخدام الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرة، والمواد الممنوع وضعها في الأمتعة، والحدود المفروضة على حجم الأمتعة ووزنها. وتتوفر نسخ من هذه اللوائح عند الطلب.

المادة 18 - أحكام عامة

18.1 سنبذل جهودا بالقدر المعقول لاتخاذ القرارات الصحيحة بشأن تفسير الحقائق ذات الصلة والقوانين أو اللوائح أو الأوامر أو السياسة الحكومية المعمول بها لأغراض المادة 7 والمادة 11 والمادة 13 وهذه المادة 18. قد يقتضي الأمر في بعض الأحيان اتخاذ قرارات في ظروف يكون فيها الوقت محدودا ولا تتوفر الفرصة المناسبة لإجراء أي استفسارات أو القيام بها على نحو كاف. ونتيجة لذلك، فإن أي قرار نتخذه سيكون نهائيا وملزما لكم حتى لو ثبت لاحقا أنه غير صحيح.

18.2 حيثما نذكر صراحة في شروط النقل هذه أنه يجب عليكم الالتزام بالقوانين السارية والشروط الحكومية وشروط المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو (ICAO) والاتحاد الدولي لشركات الطيران إياتا ((IATA، فإنه يجب عليكم التأكد من أنكم ملتزمون دائما بتلك القوانين أو الشروط وبصورة خاصة في اليوم أو الأيام التي يتم فيها تنفيذ عملية النقل.

18.3 كافة التواريخ والمهل المشار إليها في شروط النقل هذه سيتم التأكد منها وفقا للتقويم الميلادي.

18.4 تم وضع عنوان كل مادة من المواد المذكورة في شروط النقل هذه بغرض الملاءمة والتيسير ولا يجوز استخدامها لتفسير النص.

18.5 باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في شروط النقل هذه، لن نتحمل أي مسؤولية تجاهكم عن أي مسؤولية أو خسارة أو ضرر تتكبدونه نتيجة أداء أو عدم أداء خدماتنا (مهما كانت طبيعتها) أو أي عقد بيننا ما لم يكن هذا الاستثناء محظور بموجب القانون.

18.6 لن نتحمل أي مسؤولية تجاهكم في حالة حدوث أي ظروف خارجة عن إرادتنا باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في شروط النقل هذه.

18.7 تشمل الظروف الخارجة عن إرادتنا الحرب أو خطر الحرب، أو الشغب أو الاضطرابات الشعبية، أو الأنشطة الإرهابية وتوابعها، أو النزاعات الصناعية، الكوارث الطبيعية والنووية، والإجراءات أو الأوامر الحكومية (من أي إدارة أو سلطة أو هيئة حكومية أو تنظيمية)، والحرائق، والأوبئة، والمخاطر الصحية، والمشاكل التقنية التي لا يمكن تجنبها وغير المتوقعة مع الطائرات أو غيرها من المعدات، والمطارات المغلقة أو المزدحمة، وقضايا المرور والأعاصير وسوء الأحوال الجوية وغيرها من الظروف الجوية القاسية الفعلية أو المحتملة.

18.8 أي مطالبة مرفوعة ضدنا أو ضد أي وكيل لطيران الإمارات ناشئة عن شروط النقل هذه أو أي منتجات وخدمات نقدمها (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أداء أو عدم أداء أي رحلات جوية أو نقل) لن يتم رفعها إلا بصفة الطرف فردا وليس كمدع أو عضو في أي فئة مزعومة أو إجراء تمثيلي.

18.9 نحن لا نتحمل المسؤولية باعتبارنا شركة نقل عامة، ونحتفظ بالحق في رفض الدخول في عقد نقل لنقلكم أو نقل أمتعتكم.

© طيران الإمارات 2024
جميع الحقوق محفوظة